

PODER JUDICIAL DE LA NACION

095645 PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO

Juzgado Comercial n. 14 - Secretaría n. 28

NOTA: Se deja constancia de que lo que a continuación sigue es copia del art. 35 extraído de la página de internet del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Buenos Aires, 9 de junio de 2014.-MCF

SINDICATURA PRESENTA INFORME INDIVIDUAL ART. 35 LCQ – ACOMPAÑA LEGAJOS – ADJUNTA PLANILLA DETALLE

DE ACREEDORES - HACE SABER -

SEÑOR JUEZ:

CHRISTIAN DAMIAN CASAL y JUAN MARCELO VILLOLDO, integrantes del estudio “VILLOLDO Y CASAL”, designado Síndico en los presentes, con domicilio procesal

constituido en Uruguay 651 – 16° “D” (4374-4121), en autos "PILMAR S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO" (Expte. N° 095645), a V.S. respetuosamente digo:

Que venimos a presentar el informe individual que prevé el art. 35 LCQ respecto de los acreedores que se insinuaron ante esta sindicatura, acompañando los legajos

conteniendo las solicitudes de verificación con la documentación presentada por cada pretenso

acreedor, la denuncia realizada por la concursada en la presentación en concurso y las impugnaciones impetradas por la concursada, estos dos últimos en los casos en que corresponda.

Asimismo, se adjunta una planilla con el detalle de los acreedores, los montos y privilegios solicitados y los montos y privilegios aconsejados por los suscriptos, como así también los importes no aconsejados a verificar.

A los fines de confeccionar los informes, se hace saber al Tribunal que esta sindicatura ha contado con limitaciones en el acceso a la información contable de la empresa,

ya que la denunciada a la fecha de presentación en concurso era al 30/06/2013, habiéndose presentado en fecha 26/09/2013.

Con posterioridad a ello y a requerimiento de los suscriptos, la concursada exhibió información actualizada al 26/09/2013 respecto de los acreedores comerciales –sin certificación de Contador Público en los términos del art. 11 LCQ-, no así con relación a los

acreedores fiscales, respecto de los cuales únicamente brindó información del período octubre

2013/ febrero 2014.

Por último, hacemos saber que en el día de la fecha procederemos a cargar el informe individual a través del Sistema de Síndico Virtual en la página

www.consejo.org.ar.

Quiera VS tener presente lo informado y proceda a agregar los informes acompañados.

Proveer de conformidad, que

SERÁ JUSTICIA

2

Contenido

SINDICATURA PRESENTA INFORME INDIVIDUAL ART. 35 LCQ – ACOMPAÑA LEGAJOS – ADJUNTA PLANILLA DETALLE DE ACREEDORES - HACE SABER -

..... 1

Recepción N° 1 Fecha: 18/02/2014

4	
1.1.A. NOMBRE: CARGILL S.A.C.I.	4
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
5	
Recepción N° 2 Fecha: 21/02/2014	
6	
1.1.A. NOMBRE: DISEÑO GROUP S.A.	6
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
7	
Recepción N° 3 Fecha: 1803/2014	
8	
1.1.A. NOMBRE: GRUPO LOMA BLANCA S.A.	8
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
9	
Recepción N° 4 Fecha: 19/03/2014	
11	
1.1.A. NOMBRE: HISTAP S.A.	11
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
12	
Recepción N° 5 Fecha: 19/03/2014	
14	
1.1.A. NOMBRE: MOLINOS BALCARCE S.A.	14
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
15	
Recepción N° 6 Fecha: 21/03/2014	
16	
1.1.A. NOMBRE: GAS MERIDIONAL S.A.	16
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
17	
Recepción N° 7 Fecha: 21/03/2014	
19	
1.1.A. NOMBRE: OBRA SOCIAL DE ALFAJOREROS, RESPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS	
19	
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
21	
Recepción N° 8 Fecha: 27/03/2014	
22	
1.1.A. NOMBRE: BANCO MACRO S.A.	22
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
23	
Recepción N° 9 Fecha: 27/03/2014	
25	
1.1.A. NOMBRE: AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA DE RIO NEGRO	25
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
26	
Recepción N° 10 Fecha: 27/03/2014	
28	
1.1.A. NOMBRE: LIBERTY ART S.A. actualmente SWISS MEDICAL ART S.A.	28
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
29	
Recepción N° 11 Fecha: 27/03/2014	
31	
1.1.A. NOMBRE: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL HOTELERO Y GASTONOMICO	31
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
33	
Recepción N° 12 Fecha: 27/03/2014	
34	
1.1.A. NOMBRE: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	34
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
35	
Recepción N° 13 Fecha: 28/03/2014	
38	
1.1.A. NOMBRE: MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON	38
4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:	
40	
Recepción N° 14 Fecha: 28/03/2014	

42

1.1.A. NOMBRE: SEIS ERRE ALIMENTOS S. A. 42

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA: 43

Recepción N° 15 Fecha: 28/03/2014 44

1.1.A. NOMBRE: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA IND. DE LA ALIMENTACION 44

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA: 46

Recepción N° 16 Fecha: 28/03/2014 47

1.1.A. NOMBRE: DIRECCION GRAL. DE RENTAS DE LA PROV. DE MISIONES 47

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA: 48

Recepción N° 17 Fecha: 28/03/2014 50

3

1.1.A. NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 50

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA: 52

Recepción N° 18 Fecha: 28/03/2014 53

1.1.A. NOMBRE: AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 53

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA: 55

Recepción N° 19 Fecha: 28/03/2014 56

1.1.A. NOMBRE: SCHI-PLAS S.A. 56

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA: 57

Recepción N° 20 Fecha: 28/03/2014 58

1.1.A. NOMBRE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. (AFIP) 58

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA: 64

Recepción N° 21 Fecha: 28/03/2014 67

1.1.A. NOMBRE: EQUIPO DE CONSULTORIA S.A. 67

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA: 68

Recepción N° 22 Fecha: 28/03/2014 70

1.1.A. NOMBRE: HORWATH CAPITAL INTELECTUAL S.A. 70

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA: 71

Recepción N° 23 Fecha: 28/03/2014 73

1.1.A. NOMBRE: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. 73

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA: 74

Recepción N° 24 Fecha: 28/03/2014 78

1.1.A. NOMBRE: SUPER INTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO 78

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA: 79

4

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS
“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 1 Fecha: 18/02/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: CARGILL S.A.C.I.

1.1.B. DOMICILIO REAL: Av. Alem 928 2 piso – Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Av. Presidente Roque Sáenz Peña 616 - 6

piso–Oficina 605 - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 57

1.1.F. C.U.I.T.: 30-50679216-5

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$22.282,04

1.2.B. CAUSA INVOCADA: VENTA MERCADERIA

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

CH/ numero Fecha Importe Tasa Interés Arancel Totales

89226912 12/08/2013 \$ 10.675,00 4,44% \$ 474,33 \$ 11.149,33

89226913 16/08/2013 \$ 10.680,22 4,23% \$ 452,49 \$ 11.132,71

\$ 21.355,22

\$ 926,82 \$ 50 \$ **22.332,04**

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A. PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 18/02/2014

a) Poder general Judicial a favor del Dr. Santiago Badia.

b) Factura N° 1403-00006102 de fecha 13/06/13 por la suma de \$ 43.178,74

c) Remito N° 3335-00111015

d) Cheque Banco Patagonia N°89226912 del 25/06/13, y fecha de pago diferido para el día 12/08/13, por la suma de \$ 10.675.

e) Cheque Banco Patagonia N°89226913 del 25/06/13, y fecha de pago diferido para el día 16/08/13, por la suma de \$ 10.680,22.

f) Notas de Debito números: 1413-00001333 de fecha 20/08/13 por \$ 10.675,00
1413-00001354 de fecha 27/08/13 por \$ 10.680,22

g) Constancia de CUIT de Cargill S.A.

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Factura numero: 1403-00006102 de fecha 13/06/13 con vencimiento el **20 de junio de 2013**

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

N° 57según certificación de acreedores \$ 284,45

5

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): de la actualización de la deuda comercial entregada por la deudora a esta sindicatura actualizada a la fecha de presentación en concurso, surge un crédito a favor de CARGILL S.A.C.I. por la suma de \$ 21.355,22.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes:Ninguna

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34):no

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel), debiendo ajustar el monto de los intereses calculando los mismos a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario “S.A. La Razón”) desde la mora reclamada por el acreedor y hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

3.- PERSONERÍA:Se acredita a favor de **Dr. Santiago Badia**, en su carácter de apoderado de CARGILL S.A.C.I.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad y el carácter de quirografario. En cuanto al monto, se acredita el importe correspondiente al capital y corresponden ajustar los intereses calculando los mismos a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario “S.A. La Razón”) desde la mora reclamada por el acreedor hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ).

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

ACREEDOR: CARGILL S.A.C.I.

IMPORTE: Capital verificado por \$ 21.355,22, Intereses verificados por \$ 485,47, Arancel por \$ 50,00 y la suma de \$ 441,35 como inadmisibles por intereses no admitidos

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

6

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS “PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 2 Fecha: 21/02/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: DISEÑO GROUP S.A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: Santa Rosa 1498 Piso 1 Depto. A – Vicente López - Pcia

de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Rodríguez Peña 507 – Piso 6 - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 45

1.1.F. C.U.I.T.: 30-71099484-2

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$34.611,90

1.2.B. CAUSA INVOCADA: SERVICIOS DE MERCHANDISING ENTRE LOS MESES

DE MARZO Y JULIO DE 2013

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

Fecha 15/04/2013 17/06/2013 08/07/2013 09/08/2013 Totales

Factura A-00003561 A-00003748 A-00003842 A-00003951

Importe \$ 4.908,07 \$ 19.687,97 \$ 3.629,47 \$ 4.200,93 \$ 32.426,44

Intereses \$ 479,27 \$ 1.281,69 \$ 198,77 \$ 225,73 \$ 2.185,46

Arancel \$ 50

\$ 50

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A. PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 21/2/2014

a) Factura N° A 0001-00003561 de fecha 15/04/13 por la suma de \$ 4.908,07

b) Factura N° A 0001-00003748 de fecha 17/06/13 por la suma de \$ 19.687,97

c) Factura N° A 0001-00003842 de fecha 08/07/13 por la suma de \$ 3.629,47

d) Factura N° A 0001-00003951 de fecha 09/08/13 por la suma de \$ 4.200,93

e) Cheque Banco Patagonia N° 85259818 del 22/03/13, y fecha de pago diferido para el día 20/05/13, por la suma de \$ 10.675.

f) Cheque Banco Patagonia N° 85259819 del 22/03/13, y fecha de pago diferido para el día 22/05/13, por la suma de \$ 10.675.

g) Constancia de AFIP de Diseño Group S.A.

h) Poder general Judicial a favor del Dr. José Fabián Franganillo.

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Factura numero: 0001-00003561 de fecha 15/04/13 con vencimiento el **30 de abril de 2013**

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

7

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 45 según certificación de acreedores \$ 24.596,04

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): de la actualización de la deuda comercial entregada por la deudora a esta sindicatura actualizada a la fecha de presentación en concurso, surge un crédito a favor de CARGIL S.A.C.I. por la suma de \$ 28.225,51.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna.

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): No

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel), debiendo ajustar el monto de los intereses calculando los mismos a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario “S.A. La Razón”) desde la mora que surge del vencimiento de cada una de las facturas y hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor del **Dr. Jose Fabian Franganillo**, en su

carácter de apoderado de DISEÑO GROUP S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad y el carácter de quirografario. En cuanto al monto, se acredita el importe correspondiente al capital y corresponden ajustar los intereses calculando los mismos a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario “S.A. La Razón”) desde la mora que surge del vencimiento de cada una de las facturas y hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ). Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

ACREEDOR: DISEÑO GROUP S.A.

IMPORTE: *Capital verificado por \$ 32.426,44, Intereses verificados por \$ 1.462,91 y la suma de \$ 722,55 como inadmisibles por intereses no admitidos*

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

8

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción Nº 3 Fecha: 1803/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: GRUPO LOMA BLANCA S.A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: **Av. Rivadavia 8630 – Ciudad de Buenos Aires**
1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: **Av. Pueyrredón 907 piso 2, oficina C - Ciudad de Buenos Aires**
1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **NO** 1.1.E. LEGAJO **54**
1.1.F. C.U.I.T.: **30-71021221-6**

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: **\$404.101,29**
1.2.B. CAUSA INVOCADA: **VENTA MERCADERIA**
1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: **QUIROGRAFARIO**
1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: **si**

1.3.- Composición del monto:

Fecha

Factura/Recibo/Nota

de Debito Importe Saldos

07/03/2013	A0001-00005022	\$ 72.648,23	\$ 72.648,23
14/03/2013	A0001-00005063	\$ 72.747,68	\$ 145.395,91
28/03/2013	X0001-00003252	\$ -53.393,00	\$ 92.002,91
28/03/2013	X0001-00003253	\$ -53.639,00	\$ 38.363,91
28/03/2013	X0001-00003254	\$ -38.363,91	\$ -
30/04/2013	A0001-00005254	\$ 68.190,66	\$ 68.190,66
22/05/2013	X0001-00003424	\$ -68.190,66	\$ -
30/05/2013	ND A0001-00000263	\$ 10.937,25	\$ 10.937,25
28/06/2013	A0001-00005500	\$ 127.910,38	\$ 138.847,63
06/07/2013	ND A0001-00000276	\$ 7.242,70	\$ 146.090,33
06/07/2013	ND A0001-00000279	\$ 5.206,35	\$ 151.296,68
30/07/2013	A0001-00005597	\$ 139.028,89	\$ 290.325,57
31/07/2013	X0001-00003736	\$ -82.475,00	\$ 207.850,57
31/07/2013	X0001-00003737	\$ -68.821,68	\$ 139.028,89
22/08/2013	A0001-00005700	\$ 115.564,88	\$ 254.593,77
24/08/2013	ND A0001-00005704	\$ 24.817,05	\$ 279.410,82
29/08/2013	ND A0001-00005726	\$ 16.569,70	\$ 295.980,52
09/09/2013	ND A0001-00001801	\$ 24.907,05	\$ 320.887,57
13/09/2013	ND A0001-00001802	\$ 16.604,70	\$ 337.492,27
11/10/2013	ND A0001-00001808	\$ 58.291,67	\$ 395.783,94
19/10/2013	ND A0001-00001811	\$ 8.327,35	\$ 404.111,29

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 18/03/2014

- a) Poder General Judicial a favor del Dr. Javier Bras Harriott.
- b) Constancia de inscripción en AFIP.

9

- c) Resumen de cuenta.
- d) Facturas, notas de debito, remitos y cheques rechazados.

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Factura numero: 0001-00005022 de fecha 07/03/13 con vencimiento el **6 de abril de 2013**

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 54 según certificación de acreedores \$ 127.910,38

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): de la actualización de la deuda comercial entregada por la deudora a esta sindicatura actualizada a la fecha de presentación en concurso, surge un crédito a favor de GRUPO LOMA BLANCA S.A. por la suma de \$ 337.492,27.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): si

2.5.a.- Por la concursada: impugna con los siguientes argumentos:

falta de acreditación de la causa de la obligación por adjuntar planillas junto con facturas sin acompañar remito,

obligaciones posconcursoales, correspondientes a dos notas de débito emitidas con posterioridad a la presentación en concurso, y

falta de indicación del carácter del privilegio.

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Francisco Javier Bras Harriott**, en su

carácter de apoderado de GRUPO LOMA BLANCA S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

En primer lugar cabe destacar que si bien en el encabezado del escrito se refiere como insinuante a la firma CRONI S.A., lo cierto es que luego se indica al GRUPO LOMA BLANCA S.A., correspondiéndose con toda la documentación que se acompaña.

Respecto a la causa, entiende esta sindicatura que la misma se encuentra debidamente probada con las facturas y los remitos que acreditan la entrega de la

10

harina por el insinuante a la concursada, debiendo rechazarse la impugnación de la deudora en este punto.

Por otra parte, respecto a las notas de débito Nros. 1808 y 1811 emitidas en fechas 11/10/13 y 19/10/13, las mismas corresponden a los cheques rechazados entregados en fecha 31/07/13, en pago de la mercadería entregada como consecuencia de las ventas realizadas mediante facturas Nros. 5500 de fecha 28/06/13 y 5597 de fecha 30/07/13, esto es, con anterioridad a la presentación en concurso, motivo por el cual también corresponde rechazar la impugnación efectuada por la concursada en este sentido.

Sobre el punto cabe destacar que el importe que surge de la actualización de la deuda comercial entregada por la deudora a esta sindicatura actualizada a la fecha de presentación en concurso, surge un crédito a favor de GRUPO LOMA BLANCA S.A. por la suma de \$ 337.492,27, importe que coincide con la evolución de la cuenta corriente hasta la fecha de presentación en concurso, sin considerar las notas de débito emitidas con posterioridad a la presentación en concurso por rechazos ocurridos con posterioridad, y que arriban a una deuda en concepto de capital de \$ 404.111,29, no obstante lo cual y por aplicación del principio de congruencia no corresponde que la sindicatura aconseje la verificación por un importe superior al reclamado, motivo por el cual corresponde admitir hasta el importe reclamado de **\$ 404.101,29**.

En cuanto a los intereses, cierta doctrina ha considerado que ante la ausencia de petición por parte del insinuante o falta de liquidación de los mismos, no debe el funcionario suplir la actividad del mismo. Sin perjuicio de ello y para el caso que el Tribunal no comparta la misma, esta sindicatura procedió a liquidar los intereses calculados desde la mora que surge del vencimiento de cada una de las facturas no abonadas y de las notas de débito emitidas, calculando los mismos a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario "S.A. La Razón") y hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ), ascendiendo los mismos a la suma total de **\$ 3.308,10**. Cabe aclarar que no fueron liquidados los intereses de las notas de débito con fechas de vencimiento posteriores a la fecha de presentación en concurso.

Con relación al privilegio, el insinuante informa que la acreencia reclamada "*no resulta privilegiada*", motivo por el cual corresponde admitirla como quirografaria

en virtud de lo dispuesto por el art. 248 LCQ, el cual expresamente dispone que “*Los créditos a los que no se reconocen privilegios son comunes o quirografarios*”. En consecuencia, corresponde no hacer lugar a la tercera impugnación de la concursada y admitir el crédito como **quirografario**. En virtud de todo lo expuesto y en base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de quirografario. Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

ACREEDOR: GRUPO LOMA BLANCA S.A.

IMPORTE: Capital admisible por \$ 404.101,29, Intereses verificados por \$ 3.308,10 y Arancel por \$ 50,00

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

11

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS “PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 4 Fecha: 19/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: HISTAP S.A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: San Martín y Río IV – El Talar Partido de Tigre - Pcia de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Bolívar 382 1 piso of. 2 y 3- Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJOS 67

1.1.F. C.U.I.T.: 30-70736618-0

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$ 125.832,97

1.2.B. CAUSA INVOCADA: MUTUO

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

Fecha de Depósito Importe

20/12/2012 \$ 3.000,00

28/12/2012 \$ 30.000,00

02/01/2013 \$ 2.000,00

08/01/2013 \$ 3.000,00

09/01/2013 \$ 4.000,00

16/01/2013 \$ 6.000,00

17/01/2013 \$ 6.000,00

30/01/2013 \$ 5.000,00

04/02/2013 \$ 7.712,00

05/02/2013 \$ 4.200,00

13/02/2013 \$ 5.000,00

14/02/2013 \$ 10.900,00

21/02/2013 \$ 2.000,00

26/02/2013 \$ 10.000,00

27/02/2013 \$ 6.000,00

28/02/2013 \$ 6.000,00

Total \$ 110.822,00

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A. PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 21/03/2014

a) Poder General Judicial a favor del Dr. Oscar Roberto La Via.

12

b) Pagare de fecha 4 de abril de 2013 por la suma de \$ 110.822,00.

c) Contrato de mutuo de fecha 4 de marzo de 2013.

d) 29 comprobantes de depósito.

e) Constancia de inscripción en la AFIP.

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

En función del consejo realizado por esta sindicatura, no es posible determinar el mismo.

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 67según certificación de acreedores \$ 113.038,00

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Ninguna

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): no

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: Con los elementos y documentación detallada precedentemente la misma no se encuentra debidamente acreditada.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Oscar Roberto La Via**, en su carácter

de apoderado de HISTAP S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

El insinuante acompaña un contrato de mutuo y refinanciación de fecha 4 de marzo de 2013, a nota de fecha 6 de septiembre de 2012, a través de la cual la concursada reconoce haber recibido la suma de \$ 110.822,00 entre el 20/12/2012 y el 28/02/2013.

A través de dicho contrato, se acuerda una refinanciación en 12 meses y a una tasa del 24% anual.

Acompaña también veintinueve (29) boletas de depósitos realizados en la cuenta de titularidad de la concursada abierta en el Banco Macro.

De la documentación acompañada se desprende lo siguiente:

- El contrato de mutuo y refinanciación carece de fecha cierta.
- La actividad de préstamo realizada por el insinuante, excede el objeto social declarado en los antecedentes del referido contrato.
- El insinuante tiene domicilio comercial en el Talar de Pacheco y domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los depósitos en efectivo fueron realizados en dos Sucursales del Banco Macro de la localidad de Mar del Plata.
- Las boletas acompañadas no muestran quien es el sujeto que hizo el depósito a favor de la concursada.

13

- El supuesto préstamo de dinero no se hizo por transferencia, de manera tal de determinar quien habría sido el mutuante.

De lo expuesto se desprende que la documentación acompañada resulta insuficiente para acreditar quien es el sujeto que realizó los depósitos en la cuenta de la concursada y si los mismos corresponden a un préstamo de dinero, no quedando acreditado el egreso por parte del insinuante de las sumas reclamadas.

Por otra parte y teniendo en cuenta el monto del presunto préstamo, la documentación acompañada no cumple con lo dispuesto con el art. 2246 del Código Civil, en virtud del cual *“El mutuo puede ser contratado verbalmente; pero no podrá probarse sino por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta, si el empréstito pasa del valor de diez mil pesos”*.

En un tema similar la jurisprudencia ha sostenido que *“Buenos Aires, 3 de octubre de 2012. Cabe señalar que tal como aconseja la sindicatura los depósitos*

bancarios adjuntos por la Sra. Carolina L. M. Carubin -reservados v. copia de fs.352/56-, **no resultan "prima facie" suficientes** para justificar la integración de los aportes pendientes. Ello así, por cuanto **si bien los mismos se encuentran registrados en el resumen de la cuenta de KBSTORE SRL -v. fs. 370-, no surgen los datos de la persona que ha efectuado el depósito y no resulta posible inferir el concepto o causa de los mismos.** En orden a ello, y habida cuenta que ya ha efectuado un depósito de \$20.000 -v. fs.303-, intímase a la Sra. Carolina L.M. Carubin a fin que dentro del plazo de cinco días de notificada, proceda a adjuntar a la causa los elementos necesarios para acreditar que los depósitos supra indicados fueron realizados por la misma y que corresponde a los aportes no integrados, bajo apercibimiento de promover el incidente de ejecución de aportes en los términos previstos por el art.150 LCQ. Notifíquese. Fdo. Eduardo E. Malde. Juez Nacional” (“KBSTORE SRL S/ QUIEBRA”. JNCom 20, Secretaria 39, firme).

En consecuencia, teniendo en cuenta que el insinuante, en opinión de esta sindicatura, no ha podido demostrar la existencia del crédito invocado y, por ende, no ha podido justificar su carácter de acreedor, corresponde en esta instancia declarar la inadmisibilidad del crédito, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor en los términos del art. 37 LCQ.

ACREEDOR: HISTAP S.A.

IMPORTE: *Corresponde se declare inadmisibile el crédito por la suma reclamada de \$ 125.882,97*

14

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS “PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 5 Fecha: 19/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: MOLINOS BALCARCE S.A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: Ruta 55 km 63,5 – Ciudad de Balcarce - Pcia de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Lavalle 1334 - piso 3° - of 33 - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 18

1.1.F. C.U.I.T.: 30-59226918-6

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$ 922.006,62

1.2.B. CAUSA INVOCADA: VENTA MERCADERIA

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

Facturas \$ 759.122,57

Intereses \$ 162.884,05

Arancel \$ 50

Total \$ 922.056,62

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 19/03/2014

a) Poder General Amplio para Asuntos Judiciales y Administrativos expedido a favor del Dr. Walter Gustavo Rivero

b) Constancia de inscripción en AFIP

c) 52 facturas

d) Certificación contable

e) 34 remitos

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Factura numero: 0001-00088200 de fecha 02/07/12 con vencimiento el 2 de julio de 2012

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 18 según certificación de acreedores \$ 759.841,12

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): de la actualización de la deuda comercial entregada por la deudora a esta sindicatura actualizada a la fecha de presentación en concurso, surge un crédito a favor de MOLINOS BALCARCE S.A. por la suma de \$ 759.122,57.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

15

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna.

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): si

2.5.a.- Por la concursada: impugna con los siguientes argumentos:

falta de acreditación de la causa de la obligación por adjuntar facturas sin acompañar remito.

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel), debiendo ajustar el monto de los intereses descontando un periodo que se encuentra duplicado.

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Walter Gustavo Rivero**, en su carácter

de apoderado de MOLINOS BALCARCE S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

Respecto a la causa, entiende esta sindicatura que la misma se encuentra debidamente probada con las facturas y los remitos que acreditan la entrega de la harina por el insinuante a la concursada, debiendo rechazarse la impugnación de la deudora en este punto.

Sobre el punto cabe destacar que el importe que surge de la actualización de la deuda comercial entregada por la deudora a esta sindicatura actualizada a la fecha de presentación en concurso, surge un crédito a favor de MOLINOS BALCARCE S.A. por la suma de \$ 759.122,57, importe que coincide con la evolución de la cuenta corriente hasta la fecha de presentación en concurso, motivo por el cual corresponde admitir el importe reclamado de **\$ 759.122,57**.

En cuanto a los intereses, los mismos han sido correctamente calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario "S.A. La Razón"), desde la mora indicada en cada una de las facturas y hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ), encontrándose duplicado uno de los periodos, motivo por el cual esta sindicatura ha procedido a excluirlo, ascendiendo los mismos a la suma total de **\$ 159.350,86**.

En virtud de todo lo expuesto y en base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de quirografario.

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

ACREEDOR: MOLINOS BALCARCE S.A.

IMPORTE: Capital admisible por \$ 759.122,57, Intereses verificados por \$ 159.350,86 y la suma de \$ 3.533,19 como inadmisibles por intereses no admitidos

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

16

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS “PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 6 Fecha: 21/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: GAS MERIDIONAL S.A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: Av. Sta. Fe 1461 5to piso – Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Paraguay 580 piso 3 - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 25

1.1.F. C.U.I.T.: 30-70871119-1

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: U\$S 6947,46

1.2.B. CAUSA INVOCADA: PROVISION DE GAS NATURAL

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

N de Liquidación Concepto Fecha Emisión Monto USD Fecha Vto. Intereses USD Total USD

LCA-0004-00010500 Gas Abril 2013 10/05/2013 846,51 22/05/2013 203,80 1.050,31

LCA-0004-00010958 Gas Mayo 2013 14/06/2013 1.063,73 26/06/2013 179,92 1.243,65

LCA-0004-00011403 Gas Junio 2013 12/07/2013 873,58 24/07/2013 100,32 973,90

LCA-0004-00011729 Gas Julio 2013 08/08/2013 1.059,76 20/08/2013 68,74 1.128,50

LCA-0004-00012136 Gas Agosto 2013 06/09/2013 1.269,05 20/09/2013 13,00 1.282,05

LCA-0004-00012627 Gas Septiembre 2013 09/10/2013 1.269,06 21/10/2013 - 1.269,06

TOTAL 6.381,69 565,77 6.947,46

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 21/03/2014

a) Constancia de inscripción en AFIP

b) Copia certificada del Estatuto Social y de sus modificaciones, inscriptas en la Inspección General de Justicia

c) Contrato de Provisión de Gas Natural suscripto entre GAS MERIDIONAL S.A. Y PILMAR S.A.

d) 6 Liquidaciones de compra electrónicas

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Liquidación de compra electrónica numero: 0004-00010500 de fecha 10/05/13 con vencimiento el 22 de mayo de 2013

17

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

N° 25 según certificación de acreedores \$ 9757,92

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación):

de la actualización de la deuda comercial entregada por la deudora a esta sindicatura actualizada a la fecha de presentación en concurso, surge un crédito a favor de GAS MERIDIONAL S.A. por la suma de \$ 27.622,58.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante:

Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes:

Ninguna.

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34):

no

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel),

debiendo ajustar el monto de los intereses calculando los mismos a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario “S.A. La Razón”) desde la mora indicada en cada una de las facturas y hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ), como así también ajustando la factura correspondiente al mes de septiembre de 2013 por los 26 días hasta la presentación en concurso.

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Ingeniero Marcos Browne**, en su carácter de vicepresidente de GAS MERIDIONAL S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad y el carácter de quirografario.

En cuanto al monto, se acredita el importe correspondiente al capital, ajustando la factura correspondiente al mes de septiembre de 2013 por los 26 días hasta la presentación en concurso, motivo por el cual corresponde admitir el importe total de **USD 6.212,48**.

En cuanto a los intereses, corresponde ajustar los mismos y calcularlos a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario “S.A. La Razón”) desde la mora indicada en cada una de las facturas y hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ), ascendiendo los mismos a la suma total de **USD 161,83**.

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

ACREEDOR: GAS MERIDIONAL S.A.

18

IMPORTE: *Capital verificado por USD 6.212,48, Intereses verificados por USD 161,83 y la suma de USD 573,15 como inadmisibles por capital e intereses no admitidos. A los fines del cómputo de las mayorías (conf. art. 19 LCQ), corresponde convertir el crédito al tipo de cambio del día de presentación del presente informe individual a razón de \$ 8,05 = USD 1, ascendiendo a un total de \$ 51.313,19.*

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

19

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS “PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 7 Fecha: 21/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: OBRA SOCIAL DE ALFAJOREROS, RESPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS

1.1.B. DOMICILIO REAL: Av. Luro 3523 – Mar del Plata - Pcia de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: NO

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO **1.1.E. LEGAJO** 74

1.1.F. C.U.I.T.: 30-59321927-1

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$24.457,35

1.2.B. CAUSA INVOCADA: APORTES Y CONTRIB OBRA SOCIAL

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO / GENERAL / ESPECIAL

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

CHEQUES NUMERO FECHA IMPORTE

Bco. Macro 3487251 15/07/2013 \$ 1.340,00

Bco. Provincia Bs.As. 79706964 14/08/2013 \$ 4.172,00

Bco. Provincia Bs.As. 79706965 28/08/2013 \$ 4.172,00

Bco. Provincia Bs.As. 79706966 11/09/2013 \$ 4.174,00

Bco. Provincia Bs.As. 79706967 25/09/2013 \$ 4.173,75

TOTAL \$ 18.031,75

Deuda acta 6640 \$ 6.425,60

Total \$ 24.457,35

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 21/03/2014

a) Poder General Judicial de fecha 30-12-1996 a favor de Ruben Angel Gimenez

b) Actas de inspección nro. 23583 por los periodos 6/2012 a 12/2012 y notificación de fecha 30-01-2013

c) Actas de inspección nro. 24023 por los periodos 1/2013 a 5/2013 y notificación de fecha 13-07-2013

d) Actas de determinación de deuda nro. 6640 por los periodos 6/2013

e) Consultas individuales al padrón de opción de beneficiarios de obra social

f) Recibo de fecha 03-07-2013 cancelando acta inspección 24023 con cheques y cheques rechazados

g) Recibo de fecha 04-02-2013 cancelando deuda a diciembre 2012 y un cheque rechazado

1.6.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

20

El pago de la primer acta se hizo mediante valores, el valor rechazado tiene fecha 15-07-2013

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 74 según certificación de acreedores AFIP – APORTES OBRA SOCIAL y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL \$ **177.853,43**

Período APORTE O SOCIAL CONTR O SOCIAL Total general

2012 07 \$ 16.223,10 \$ 16.223,10

2012 08 \$ 2.825,79 \$ 10.401,35 \$ 13.227,14

2012 09 \$ 2.756,40 \$ 10.946,56 \$ 13.702,96

2012 10 \$ 5.862,77 \$ 10.983,17 \$ 16.845,94

2012 11 \$ 5.723,53 \$ 10.322,17 \$ 16.045,70

2012 12 \$ 8.204,61 \$ 15.529,47 \$ 23.734,08

2013 01 \$ 5.447,48 \$ 4.898,46 \$ 10.345,94

2013 02 \$ 4.521,22 \$ 7.441,87 \$ 11.963,09

2013 03 \$ 4.462,10 \$ 8.295,45 \$ 12.757,55

2013 04 \$ 4.243,99 \$ 8.009,97 \$ 12.253,96

2013 05 \$ 4.381,35 \$ 7.380,43 \$ 11.761,78

2013 06 \$ 6.401,81 \$ 12.590,38 \$ 18.992,19

Total general \$ 54.831,05 \$ 123.022,38 \$ 177.853,43

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Lamentablemente al actualizar la concursada su deuda denunciada con los datos faltantes a la presentación en concurso, según requerimiento de esta sindicatura, no ha cumplido con la deuda previsional. Solo ha entregado detalle de la deuda posconcursal hasta el periodo febrero 2014.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: NINGUNA

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): SI

2.5.a.- Por la concursada: impugna con los siguientes argumentos:

falta de acreditación de la causa de la obligación por acompañar solo boletas de deuda
tasa de interés abusiva por superar la tasa activa que aplica el BNA para sus operaciones de descuento

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de privilegiado al capital y quirografario los intereses

21

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Ruben Anibal Gimenez** en su carácter

de apoderado de **OBRA SOCIAL DE ALFAJOREROS, RESPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS**

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

El acreedor acompaña por una parte un acta de determinación de deuda en base a las ddjj presentadas por la concursada, con detalle de los dependientes que derivan aportes a su obra social por el haber devengado en junio 2013.

La propia concursada reconoce en la denuncia parcial de pasivo – al 30-06-2013 – adeudar aportes y contribuciones de las obras sociales.

Y por los montos devengados en los periodos junio 2012 a Mayo 2013, fue la empresa quien conformo las inspecciones al celebrar un acuerdo de pago y entregar valores para su cancelación.

Es por esto que debe rechazarse la impugnación planteada referida a la falta de causa del crédito.

En cuanto a los intereses, cierta doctrina ha considerado que ante la ausencia de petición por parte del insinuante o falta de liquidación de los mismos, no debe el funcionario suplir la actividad del mismo. Sin perjuicio de ello y para el caso que el Tribunal no comparta la misma, esta sindicatura procedió a liquidar los intereses calculados desde la fecha de vencimiento de los valores, calculando los mismos a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario “S.A. La Razón”) y hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ), ascendiendo los mismos a la suma total de **\$ 671,14**

La tasa aplicada es inferior al limite observado por la concursada. Los intereses aplicados en los acuerdos de pago tampoco superan ese limite. Aun cuando la empresa suscribió los acuerdos, esta validación de no superar las dos veces y media la tasa del Banco Nacion supone el rechazo de la observación de la concursada al respecto.

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de privilegiado por el capital **\$23.333,57** separando los intereses ya incluidos en los valores y **\$1.794,91** quirografario por los intereses Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

ACREEDOR: OBRA SOCIAL ALF. Y RESPOSTEROS

IMPORTE: *capital admisible por \$23.333,57*

PRIVILEGIO: PRIVILEGIADO ART 246/2

IMPORTE: *intereses admisibles \$1.794,91*

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

22

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 8 Fecha: 27/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: BANCO MACRO S.A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: Sarmiento 447 – Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Bartolomé Mitre 1371 – 3° piso - Of. G - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 68

1.1.F. C.U.I.T.: 30-50001008-4

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$ 25.029,19

1.2.B. CAUSA INVOCADA: PRESTAMO PERSONAL

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

Cuota IMPORTE Vto.

9 \$ 6.054,35 10/10/2013

10 \$ 6.161,18 10/11/2013

11 \$ 6.295,32 10/12/2013

12 \$ 6.518,34 10/01/2014

Capital \$ 25.029,19

Arancel \$ 50,00

TOTAL \$ 25.079,19

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 27/03/2014

a) Poder Judicial

b) Liquidación de prestamos

c) Detalle de comisiones

d) Datos del préstamo. Estado de las operaciones

e) Extracto bancario del 15 al 30/01/2013

f) Pagare

g) Solicitud de Préstamo Banca Empresas

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

No hay mora ya que la concursada se encontraba al día con el pago de la última cuota vencida antes de la presentación en concurso (cuota 8), siendo el 23

vencimiento de la siguiente cuota en fecha posterior a la presentación en concurso (cuota 9).

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

N° 68 según certificación de acreedores \$ 90.147,00

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Ninguna

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): si

2.5.a.- Por la concursada: impugna con los siguientes argumentos:

falta de acreditación de la causa de la obligación por adjuntar planilla sin acreditar deposito alguno, no encontrándose acreditada la entrega del préstamo.

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Javier Facundo Jodor**, en su carácter de apoderado del BANCO MACRO S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

El insinuante solicita la verificación de un préstamo otorgado a la concursada. En su solicitud de verificación destaca los siguientes hechos:

- La concursada suscribió con la insinuante, en fecha 24/01/2013, un préstamo personal en fecha 24/01/2013 bajo el N° 5459229, garantizándose el mismo con documento librado con fecha 24/01/2013 por la suma de \$ 70.000,00 pagadero a la vista.

- La concursada acordó devolver el préstamo en 12 cuotas mensuales y consecutivas, con vencimiento la primera de ellas el 10/02/2013, habiendo abonado hasta la cuota 8 con vencimiento el 10/09/2013. Todo ello con una tasa de interés del 24

- En síntesis de lo expuesto, la concursada quedó adeudando a la insinuante la suma de \$ 25.029,19.

De la documentación acompañada se desprende que:

24

- Con fecha 24/01/2013 la concursada habría suscripto una solicitud de préstamo por la suma de \$ 70.000,00 y, en la misma fecha, el presidente de la concursada habría suscripto un pagaré por la suma de \$ 70.000,00, pagadero a la vista.

- Con fecha 24/01/2013, la insinuante le acreditó a la concursada en su Cuenta Corriente la suma de \$ 68.386,50. Del extracto bancario correspondiente al periodo 15/01/2013 al 30/01/2013 surge que bajo el concepto de “N/C FV OPERAC PRESTAMOS CC CA”, se le acreditó la suma de \$ 68.386,50.

De lo expuesto se desprende que no corresponde hacer lugar a la impugnación de la concursada, por cuanto el insinuante ha acreditado el depósito de la suma prestada a solicitud de la deudora, la cual por otra parte incluye como deuda en su presentación en concurso. Ello no obstante carecer de fecha cierta el instrumento privado mediante el cual se instrumentó el préstamo.

Si bien es cierto que la insinuante no acompaña los extractos bancarios de donde surjan la totalidad de los movimientos realizados en la Cuenta Corriente de la concursada entre la fecha en que fue acreditado el monto del préstamo otorgado (24/01/2013) y la presentación en concurso (26/09/2013), lo cierto es que la última cuota cuyo vencimiento operó antes de la presentación en concurso fue abonada por la concursada, no pudiendo abonar más con posterioridad a la presentación en concurso ya que ello implicaría un acto prohibido en los términos de los arts. 16 y 17 LCQ.

Por último, cabe destacar que la concursada denunció un saldo deudor en la cuenta corriente abierta en el insinuante al 30/06/2013, no surgiendo de la documentación acompañada al pedido de verificación si la cuenta ha sido cerrada y, en tal caso, si las cuotas canceladas con anterioridad a la presentación en concurso lo han sido mediante débito en la cuenta incrementando el descubierto. Por tal motivo, en caso que el insinuante solicite la verificación del saldo deudor en cuenta corriente, corresponderá determinar la composición del mismo a fin de evitar la duplicidad de un mismo crédito. En virtud de lo expuesto, entiende esta sindicatura que de la documentación adjunta, se desprende la causa legítima de la acreencia reclamada en concepto de capital, por la suma de \$ 25.029,19.

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

ACREEDOR: BANCO MACRO S.A.

IMPORTE: Capital admisible por \$ 25.029,19

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

25

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS “PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 9 Fecha: 27/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA DE RIO NEGRO

1.1.B. DOMICILIO REAL: 25 de Mayo nro. 99 – Ciudad de Viedma / Pcia de Rio Negro

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Reconquista 556 PB - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 75

1.1.F. C.U.I.T.: 30-71226448-5

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$113,83

1.2.B. CAUSA INVOCADA: IMPUESTOS

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO Y GENERAL

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: no

1.3.- Composición del monto:

ANTICIPO VENCIMEINTO

PRESENTACION DDJJ

IMPUESTO INTERES

PAGOS TOTAL

01/07/2012 14/08/2012 14/08/2012 \$ 1,50 \$ 0,40 \$ - \$ 1,90

01/08/2012 14/09/2012 14/09/2012 \$ 30,92 \$ 7,71 \$ - \$ 38,63

01/02/2013 14/03/2013 24/04/2013 \$ 0,29 \$ - \$ 0,29

01/04/2013 14/05/2013 14/05/2013 \$ 30,97 \$ 2,78 \$ - \$ 33,75

01/05/2013 14/06/2013 13/06/2013 \$ 16,24 \$ 1,13 \$ - \$ 17,37

01/06/2013 16/07/2013 18/07/2013 \$ 12,84 \$ 0,62 \$ - \$ 13,46

01/08/2013 16/09/2013 17/09/2013 \$ 8,37 \$ 0,06 \$ - \$ 8,43

\$ 100,84 \$ 12,99 \$ - \$ 113,83

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 27/03/2014

a) Copia del Poder

b) Expediente Administrativo nro. 107.014 Letra ART Año 2014, iniciado por la Delegación Zonal de Rentas de la Capital Federal de la Agencia de Recaudación Tributaria Rio Negro

1.6.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Anticipo Julio 2012 con vencimiento el 14/08/2012

26

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

N° 75 según certificación de acreedores \$ 60,05

concepto Período

Denunciado

legajo parcial al

30-06-2013

Capital Abr 2013 \$ 30,97

May 2013 \$ 16,24

Jun 2013 \$ 12,84

Total Capital \$ 60,05

Total general \$ 60,05

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra

documentación): Lamentablemente al actualizar la concursada su deuda denunciada con los datos faltantes a la presentación en concurso, según requerimiento de esta sindicatura, no ha cumplido con la deuda impositiva. Solo ha entregado detalle de la deuda posconcursal hasta el periodo febrero 2014.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes:

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): no

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Maria Jose Muñoz** en su carácter de apoderado de la **Dirección General de Rentas de la Provincia de Río Negro**

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

El insinuante acompaña **expediente administrativo** donde **determina la deuda por ingresos brutos en base a las ddjj presentadas** por la concursada.

El legajo parcial de la concursada coincide con los tres meses allí incluidos, aunque las limitaciones de esta información no permiten cotejar los restantes periodos.

27

Con relación a los intereses, esta sindicatura ha verificado que los cálculos del acreedor fueron realizados hasta el 26-09-2013, fecha de presentación en concurso

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de quirografario.

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

**ACREEDOR: AGENCIA DE RECAUDACION
TRIBUTARIA
DE RIO NEGRO**

IMPORTE: *capital admisible por \$100,84*

PRIVILEGIO: *PRIVILEGIADO ART 246/4*

IMPORTE: *intereses admisibles \$12,99*

PRIVILEGIO: *QUIROGRAFARIO*

28

**DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS
“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”**

Recepción N° 10 Fecha: 27/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: LIBERTY ART S.A. actualmente SWISS MEDICAL ART S.A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: Corrientes 1865 PB. – Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Rodríguez Peña 557 PB. B - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO **1.1.E. LEGAJOS** 77

1.1.F. C.U.I.T.: 33-68626286-9

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$ 137.694,55

1.2.B. CAUSA INVOCADA: **PRIMA ADEUDADA DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO**

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: PRIVILEGIO GENERAL

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: **si**

1.3.- Composición del monto:

MONTO

Capital \$ 104.477,74

Intereses \$ 33.216,81

Arancel \$ 50,00

TOTAL \$ 137.744,55

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 27/03/2014

a) Contrato de Afiliación

b) Registro de firma del responsable de la empresa

c) Constancia de inscripción de la concursada en la AFIP

d) Constancias de exenciones impositivas otorgadas por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires

e) Carta documento del 22/03/2010 y constancia de recepción de la misma

f) Carta Documento del 08/11/2012 y constancia de recepción de la misma

g) Cartas Documento de intimación de deuda y constancias de recepción de las mismas

h) Nota remitida por esta sindicatura

i) Historial de contratos expedida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

j) Certificado de deuda

k) Detalle cálculo de interés mensual

l) Evolución de tasas de intereses según AFIP

m) Constancia de inscripción en la AFIP de SWISS MEDICAL ART S.A.

n) Constancia de inscripción en la AFIP de María Sonia Borrajo

o) Escritura de Fusión y Absorción entre SWISS MEDICAL ART S.A. EX LIBERTY ART con SMG ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO.

29

p) Poder Judicial a favor de la Dra. María Sonia Borrajo.

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Diferencia de prima adeudada correspondiente al mes de abril de 2009, con vencimiento el **13 de mayo de 2009.**

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 77 según certificación de acreedores \$ 127.283,47

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Ninguna

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): no

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Maria Sonia Borrajo**, en su carácter de apoderada de LIBERTY ART S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

Solicita la presentante la verificación de un crédito, invocando como causa, la falta de pago de los aportes al régimen de riesgos del trabajo por los períodos agosto de 2012 a abril de 2013, ambos inclusive, como así también diferencias correspondientes a los meses de abril de 2009 a julio de 2012.

Adjunta copia del contrato de afiliación con vigencia a partir del 01/05/2009, registrado bajo el número 91227.

Asimismo, acompaña certificado de deuda emitido en fecha 20/01/2014, incluyendo deuda por los períodos comprendidos entre abril de 2009 y abril de 2013.

Analizada la documentación presentada, se desprende la existencia de una causa legítima de la acreencia, motivo por el cual la sindicatura aconsejará su verificación por la suma de **\$ 104.477,74**, en lo que se refiere al capital.

30

Con relación a los intereses, la insinuante calcula los mismos hasta la fecha de presentación en concurso. La tasa utilizada para liquidar los intereses resarcitorios es la tasa legal, la cual no supera dos veces y media la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días de uso en el fuero (conf. plenario “S.A. La Razón”). En consecuencia, esta sindicatura aconsejará la verificación por la suma total de **\$ 33.216,81**.

Cabe destacar que las declaraciones juradas F. 931 presentadas por el contribuyente, correspondientes a los períodos impagos reclamados por la insinuante, han sido acompañadas por la concursada y obran en el legajo de la AFIP.

En consecuencia, corresponde admitir la verificación del crédito por **\$ 104.477,74** en concepto de capital y **\$ 33.216,81** en concepto de intereses. El capital corresponde sea verificado con **privilegio general (art. 246 – inc. 2 LCQ)** (conf. plenario “Garbin”) y los intereses con **carácter quirografario**.

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

ACREEDOR: LIBERTY ART S.A. actualmente SWISS MEDICAL ART S.A.

IMPORTE: Capital verificado por \$ 104.477,74

PRIVILEGIO: PRIVILEGIO GENERAL

IMPORTE: Intereses verificados por \$ 33.216,81

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

31

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 11 Fecha: 27/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL HOTELERO Y GASTONOMICO

1.1.B. DOMICILIO REAL: Av. De Mayo 930 – Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Salta nro. 1301 3 piso - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJOS 76

1.1.F. C.U.I.T.: 30-53133865-7

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$ 3.733,13

1.2.B. CAUSA INVOCADA: APORTES Y CONTRIB OBRA SOCIAL

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO / GENERAL

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: SI

1.3.- Composición del monto:

Pagos 02-2009 a 08-2013 \$2.944,29

Ints. Resarcitorios al 26/09/2013 \$788,84

Arancel art. 32 \$50,00

TOTAL \$3.783,13

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 27/03/2014

a) Copia de poder general judicial de O.S.U.T.H.G.R.A a favor de Fabiana Laura de Marco de fecha 12-12-2008

b) Original de Acta de inspección

c) Certificados de deuda de fecha 30-12-2013

d) Acta de intimacion al pago de fecha 23-12-2013 por los periodos 02/2009 a 08/2013

e) Requerimiento de fecha 13-12-2013

f) Constatacion de pagos de fecha 13-12-2013

1.6.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Periodo 02/2009 Vto 05-03-2009

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 74 según certificación de acreedores AFIP – APORTES OBRA SOCIAL y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL \$ 177.853,43

32

Período APORTE O SOCIAL CONTR O SOCIAL Total general

2012 07 \$ 16.223,10 \$ 16.223,10

2012 08 \$ 2.825,79 \$ 10.401,35 \$ 13.227,14

2012 09 \$ 2.756,40 \$ 10.946,56 \$ 13.702,96

2012 10 \$ 5.862,77 \$ 10.983,17 \$ 16.845,94

2012 11 \$ 5.723,53 \$ 10.322,17 \$ 16.045,70

2012 12 \$ 8.204,61 \$ 15.529,47 \$ 23.734,08

2013 01 \$ 5.447,48 \$ 4.898,46 \$ 10.345,94

2013 02 \$ 4.521,22 \$ 7.441,87 \$ 11.963,09

2013 03 \$ 4.462,10 \$ 8.295,45 \$ 12.757,55

2013 04 \$ 4.243,99 \$ 8.009,97 \$ 12.253,96

2013 05 \$ 4.381,35 \$ 7.380,43 \$ 11.761,78

2013 06 \$ 6.401,81 \$ 12.590,38 \$ 18.992,19

Total general \$ 54.831,05 \$ 123.022,38 \$ 177.853,43

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Ninguna

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes:

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Lamentablemente al actualizar la concursada su deuda

denunciada con los datos faltantes a la presentación en concurso, según requerimiento de esta sindicatura, no ha cumplido con la deuda previsional. Solo ha entregado detalle de la deuda posconcurzal hasta el periodo febrero 2014.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: NO

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): SI

2.5.a.- Por la concursada: impugna con los siguientes argumentos:

falta de acreditación de la causa de la obligación por acompañar solo boletas de deuda

tasa de interés abusiva por superar la tasa activa que aplica el BNA para sus operaciones de descuento

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

33

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Fabiana Laura De marco**

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

Respecto a la causa, entiende esta sindicatura que la misma se encuentra debidamente probada con el acta de inspección y control de pagos suscripto por la concursada. No se ha desacreditado la existencia de personal dentro de la nómina de las ddjj presentadas por la firma ni ha manifestado la improcedencia en el acta suscripta. La deuda no surge del certificado, si no de la verificación de los pagos parciales o faltantes. Y la concursada ha denunciado deuda por idénticos periodos, debiendo rechazarse la impugnación de la deudora en este punto.

En cuanto a los intereses, los mismos no han sido calculados a una tasa que supere el límite de 2,5 veces el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, razón por la cual debe también rechazarse la impugnación de la deudora en este punto.

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de privilegiado por el capital adeudado y quirografario por los intereses

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de quirografario.

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

**ACREEDOR: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL
HOTELERO**

Y GASTONOMICO

IMPORTE: *capital admisible por \$2.944,29*

PRIVILEGIO: PRIVILEGIADO ART 246/2

IMPORTE: *intereses admisibles \$788,04*

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

34

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 12 Fecha: 27/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 407 – Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Maipú 497 – 1º piso - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJOS 70

1.1.F. C.U.I.T.: 30-50000173-5

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$ 321.927,15

1.2.B. CAUSA INVOCADA: PRESTAMO PERSONAL, CONTRATO DE

LEASING y

SALDO DEUDOR EN CUENTA CORRIENTE

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO PARA EL PRESTAMO PERSONAL

Y EL SALDO DEUDOR EN CUENTA CORRIENTE Y PRIVILEGIO ESPECIAL PARA EL

CONTRATO DE LEASING

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

Saldo impago de un préstamo

personal:

Importe: \$ 233.978,79,

Intereses: \$ 16.320,02

Subtotal: \$ 250.298,81

Incumplimiento de un Contrato de

Leasing:

Importe: \$ 32.476,99

Interes: \$ 738,30

Subtotal: \$ 33.215,00

Saldo deudor en cuenta corriente

Importe: \$ 35.995,62

Intereses: \$ 2.417,72

Subtotal: \$ 38.413,34

Arancel: \$ 50,00

Total \$ 321.977,15

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 27/03/2014

a) Poder General Judicial

b) Solicitud de Préstamo – Personas Jurídicas

35

c) Pagaré

d) Extracto bancario con movimientos del 27/03/2013

e) Historia del préstamo en 3 páginas

f) 2 Cartas documento y sus constancias de recepción

g) Extractos bancarios con movimientos entre el 29/04/2013 y el 26/06/2013

h) Comprobante de inscripción del contrato de leasing en el Registro Nacional de Créditos Prendarios y comprobante de pago del arancel correspondiente

i) Contrato de leasing y las certificaciones notariales

j) Recibo y facturas de compra del bien dado en leasing a la firma KERNIUM S.A.

k) Constancia de inscripción en AFIP de la firma KERNIUM S.A.

l) Certificados de importación

m) Solicitud de adquisición de bien para Leasing Mobiliario

n) Liquidación de prestamos

o) Detalle de pagos realizados

p) Historia de préstamo

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

En función del consejo realizado por esta sindicatura, no es posible determinar el mismo.

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 70 según certificación de acreedores \$ 322.734,63

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Ninguna

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): no

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: Con los elementos y documentación detallada precedentemente la misma no se encuentra debidamente acreditada.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Javier A. Solari Costa**, en su carácter

de apoderado del BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

Solicita el presentante la verificación de tres créditos, invocando como causa, la falta de pago de un préstamo otorgado a la concursada, la falta de pago de un contrato de leasing y el saldo deudor en cuenta corriente bancaria. A continuación se realizará el análisis de cada crédito por separado.

1) Saldo deudor del préstamo personal

El insinuante solicita la verificación de un préstamo otorgado a la concursada.

36

En su solicitud de verificación se limita a informar un saldo impago por la suma total de \$ 233.978,79 al día de la mora el cual indica en el día 27/06/2013.

De la documentación acompañada se desprende que:

- Con fecha 27/03/2013 la concursada habría suscripto una solicitud de préstamo por la suma de \$ 265.000,00 y, en la misma fecha, el presidente de la concursada habría suscripto un pagaré por la suma de \$ 265.000,00, pagadero a la vista.

- Con fecha 27/03/2013, la insinuante le acreditó a la concursada en su Cuenta Corriente la suma de \$ 261.820,00. De la última página del extracto bancario correspondiente al periodo 28/02/2013 al 27/03/2013 surge que bajo el concepto de "CREDITO PRESTAMO", se le acreditó la suma de \$ 261.820,00.

- El último pago realizado por la concursada fue en fecha 16 de agosto de 2013, tal como se desprende de la página 1 de la HISTORIA DEL PRESTAMO.

De la información que surge de la HISTORIA DEL PRESTAMO, en la página 2 se indica que fueron canceladas 2 cuotas del préstamo, no obstante ello en la página 3 se indica en el DETALLE DE PAGOS REALIZADOS, que el último pago fue el 16 de

agosto de 2013 (coincidiendo con lo indicado en la página 1 de la HISTORIA DEL PRESTAMO) indicándose como importe TOTAL PAGADO el mismo que reclama la insinuante en concepto de capital.

Por otra parte, de los extractos acompañados con movimientos entre el 29/04/2013 y el 26/06/2013 solo surge el pago de una de las cuotas (en fecha 27/05/2013 por la suma de \$ 27.256,95).

En virtud de lo expuesto, entiende esta sindicatura que la documentación acompañada resulta insuficiente para comprobar la cantidad de cuotas abonadas por la concursada y si el importe reclamado por la insinuante, se encuentra total o parcialmente cancelado.

Por ello, se aconsejará la inadmisibilidad del crédito insinuado por la suma total de **\$ 250.298,81**, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor en los términos del art. 37 LCQ.

2) Saldo deudor contrato de leasing

Solicita la presentante la verificación de un crédito, correspondiente a los cánones adeudados en virtud del contrato de leasing que habría suscripto por la concursada.

En su solicitud de verificación se limita a informar un saldo impago por la suma total de \$ 32.476,99 al día de la mora el cual indica en el día 17/07/2013.

De la documentación acompañada se desprende lo siguiente:

- El bien dado en leasing consiste en un apilador eléctrico, nuevo sin uso.

- Con fecha 15/07/2011 la concursada habría solicitado a la insinuante la adquisición de APILADORES DE ELEVACION ELECTROHIDRAULICA Y

TRASLACION ELECTRICA a los fines de celebrar un contrato de Leasing Mobiliario.

- Con fecha 25/07/2011 la insinuante adquirió un APILADOR ELECTRICO marca UNION BULL a la firma KERNIUM S.A., por la suma de \$ 46.924,80 más I.V.A., acompañando el correspondiente Certificado de Importación de Maquinaria Industrial.

- Con fecha 17/08/2011 la concursada habría firmado con la insinuante un contrato de leasing identificado con el número de operación 8528. Del mismo surge el carácter de tomadora de PILMAR S.A. del APILADOR ELECTRICO, nuevo sin uso, marca UNION BULL. A través del mismo se estableció un derecho al uso y goce del bien a favor del tomador por un plazo de 61 meses a contar desde el 17/08/2011.

- El contrato de leasing fue inscripto en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios en fecha 18/08/2011, venciendo el mismo en fecha 17/09/2016.

- De la LIQUIDACION DE PRESTAMOS EN EFECTIVO EN PESOS surge un plazo de pago de 64 meses, el cual no coincide con los 61 meses que surgen del contrato de leasing ni con las 62 cuotas que surge del DETALLE DE PAGOS REALIZADOS y de la HISTORIA DEL PRESTAMO.

37

- En el DETALLE DE PAGOS REALIZADOS se indica que de un total de 62 cuotas, hay pagadas 62 y no restaría ninguna por pagar.

De la información que surge de la HISTORIA DEL PRESTAMO, en la página 2 se indica que fueron canceladas 22 cuotas del préstamo, no obstante ello en la página 6 se indica en el DETALLE DE PAGOS REALIZADOS, que el último pago fue el 20 de

agosto de 2013 (coincidiendo con lo indicado en la página 1 de la HISTORIA DEL PRESTAMO) indicándose como importe TOTAL PAGADO el mismo que reclama la insinuante en concepto de capital.

Por otra parte, no surge del contrato de leasing el importe del canon mensual (v. CLAUSULA CUARTA).

En cuanto a la forma de pago, la misma se estableció en el domicilio de la insinuante (v. CLAUSULA SEPTIMA), no adjuntando la insinuante los comprobantes de pago ni los recibos cancelatorios extendidos.

En virtud de lo expuesto, entiende esta sindicatura que la documentación acompañada resulta insuficiente para comprobar la cantidad de cuotas que la concursada debía abonar, la cantidad de cuotas abonadas y si el importe reclamado por la insinuante, se encuentra total o parcialmente cancelado.

Por ello, se aconsejará la inadmisibilidad del crédito insinuado por la suma total de **\$ 33.215,00**, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor en los términos del art. 37 LCQ.

3) Saldo deudor en cuenta corriente bancaria

El insinuante solicita la verificación del saldo deudor correspondiente a la cuenta N° 0003133-4-166-3 que sería de titularidad de la concursada.

En su solicitud de verificación se limita a informar un saldo impago por la suma total de \$ 35.995,62 al día de la mora el cual indica en el día 17/07/2013.

Solo acompaña los extractos bancarios con los movimientos realizados en la cuenta entre el 29/04/13 y el 26/06/13.

No acompaña la solicitud de apertura de cuenta corriente, como así tampoco el certificado de saldo deudor establecido por el art. 793 CCo.

De las cartas documento remitidas a la concursada se desprende que el cierre de la cuenta se habría producido el 24 de junio de 2013, sin embargo en el último extracto se indica bajo el concepto “CTO. CIERRE DE CTA” en fecha 26 de junio de 2013, con el importe reclamado en la solicitud de verificación por la suma de \$ 35.995,62, respecto del cual la insinuante indica encontrarse en mora desde el 17 de mayo de 2013.

En virtud de lo expuesto, entiende esta sindicatura que la documentación

acompañada resulta insuficiente para comprobar la titularidad de la cuenta corriente, la fecha en que la misma fue cerrada y, en consecuencia, el saldo deudor de la misma.
Por ello, se aconsejará la inadmisibilidad del crédito insinuado por la suma total de \$ 38.413,34, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor en los términos del art. 37 LCQ.

ACREEDOR: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

IMPORTE: *Corresponde se declare inadmisibile el crédito por la suma total reclamada de \$ 321.977,15*

38

**DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS
“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”**

Recepción N° 13 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON

1.1.B. DOMICILIO REAL: Hipólito Irigoyen nro. 1627 – Mar del Plata- Partido de General Pueyrredón / Pcia de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Pedro Moran 5323 - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 74

1.1.F. C.U.I.T.: 30-99900681-3

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$374.266,74

1.2.B. CAUSA INVOCADA: IMPUESTOS

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO - GENERAL - ESPECIAL

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: SI

1.3.- Composición del monto:

CONCEPTO Capital Intereses

Tasa por inspección seg. e hig. Cta 88583 –

Cuba 186 – Mar del Plata \$80.772,09 \$89.599,07

Fondo p/ la promoción turística. Cta 88583

– Cuba 186 – Mar del Plata \$1.395,39 \$1.142,11

Tasa por inspección seg. e hig. Cta 88583 –

Cuba 186 – Mar del Plata \$126.433,75 \$52.753,39

Fondo p/ la promoción turística. Cta 88583

– Cuba 186 – Mar del Plata \$12.640,34 \$5.272,99

Publicidad y Propaganda Cta 88583 – Cuba

186 – Mar del Plata \$665,00 \$60,56

Subtotal con priv. Gral \$221.906,57

Subtotal intereses \$148.828,12

Impuesto Automotor DXL 154 \$ 2.276,10 \$801,12

Impuesto Automotor CKL 586 \$ 406,50 \$48,31

Subtotal con priv. Especial.: \$2.682,60

Subtotal intereses \$849,43

Total RECLAMADO \$224.589,17 \$149.677,55

TOTAL

GENERAL \$374.266,72

39

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 28/03/2014

a) Original del presentación

b) Copia del expediente administrativo municipal nro. 119/8/2014 determinando deuda por tasa de inspección de seguridad e higiene, derechos publicidad e impuesto automotor

c) Copia del expediente administrativo municipal nro. y 2854/6/2010 determinando deuda por tasa de inspección de seguridad e higiene por los periodos 12-2005 a 07-2010.

Notificaciones y recursos presentados por la concursada, resolución del expediente el pasado 11-03-2014, notificada a la concursada el 19-03-2014

b) Copia simple del Poder General para Asuntos Judiciales de fecha 11-05-1988 a favor de **Jorge Horacio Rodón** y otros

1.6.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Tasa por inspección seguridad e higiene período: 12/2005, con resolución de fecha 11-03-2014

Tasa por inspección seguridad e higiene período 07/2010

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 74 según certificación de acreedores \$ 3.703,97

concepto Período Monto

Tasa Seguridad e Higiene 2012 10 \$ 567,61

Tasa Seguridad e Higiene 2012 11 \$ 242,00

Tasa Seguridad e Higiene 2012 12 \$ 581,22

Tasa Seguridad e Higiene 2013 01 \$ 678,04

Tasa Seguridad e Higiene 2013 02 \$ 321,20

Tasa Seguridad e Higiene 2013 03 \$ 321,20

Tasa Seguridad e Higiene 2013 04 \$ 321,20

Tasa Seguridad e Higiene 2013 05 \$ 350,30

Tasa Seguridad e Higiene 2013 06 \$ 321,20

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación):

Lamentablemente al actualizar la concursada su deuda denunciada con los datos faltantes a la presentación en concurso, según requerimiento de esta sindicatura, no ha cumplido con la deuda impositiva.

Solo ha entregado detalle de la deuda posconcurzal hasta el periodo febrero 2014, que en el caso particular del acreedor, no habría deuda denunciada.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante:

Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes:

NO

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34):

2.5.a.- Por la concursada:impugna con los siguientes argumentos:

Opone excepción de prescripción para los periodos 12/2005 a 12/2008

Falta de acreditación de la causa de la obligación por acompañar solo boletas de deuda

40

Tasa de interés abusiva por superar la tasa activa que aplica el BNA para sus operaciones de descuento

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente para algunos de los conceptos reclamados.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de privilegiado Especial, General y Quirografario.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Jorge Horacio Rodon** su carácter de apoderado de

la **MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON**

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

El acreedor acompaña 2 actuaciones administrativas.

La más antigua determina deuda por tasa de seguridad e higiene **sobre base cierta** para el periodo 12/2005 hasta 07/2010 producto de fiscalizaciones realizadas en la concursada. En dicho expediente no solo fue notificada la concursada, sino que la misma interpuso recursos contra las decisiones allí tomadas. El último de ellos con fecha 22-02-2011 (fs 74)

Por lo expuesto, debe rechazarse la impugnación que hace la concursada sobre la excepción de prescripción de los periodos allí insertos.

A la fecha de emisión de este informe, la concursada no ha acompañado elemento que acredite interposición de algún recurso contra la resolución notificada el 19-03-2014 (fs 81)

La segunda actuación administrativa determina deuda por tasa de seguridad e higiene sobre base cierta – considerando la información de ddjj presentadas por la concursada sobre sus ingresos brutos. Dicho monto constituye el punto de partida de determinación del tributo. Nada ha manifestado la concursada oponiéndose a esta determinación o a la metodología de cálculo como hizo con los periodos 12-2005 a 07-2007 en la primer actuación administrativa, que finalmente tuvo resolución desfavorable al planteo de la empresa.

Asimismo determina el acreedor deuda por Derechos de Publicidad, aquí simplemente basado en sus registros y sin explicación suficiente. Dicho concepto no luce acreditado debidamente en esta instancia.

Por último, determina deuda por patentes de dos vehículos – Dominios CXL 586 y DXL 154. La observación de la concursada no menciona la correspondencia de esta deuda ni niega la titularidad de los vehículos. Uno de ellos específicamente es reconocido por la empresa en su presentación en los autos principales (ver escrito previa a la apertura del concurso donde se acompaña copia del título del rodado CKL 586)

Los elementos descriptos más la denuncia parcial – al 30-06-2013 - que la empresa realiza de la deuda por tasa de seguridad e higiene, llevan a la conclusión que debe acogerse la impugnación referida a la falta de causa solo parcialmente respecto de la petición de Derechos de propaganda y publicidad.

Con relación a los intereses, esta sindicatura ha verificado que los cálculos del acreedor no superan el límite de dos veces y medio la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, debiendo rechazarse la impugnación de la deudora también en este punto.

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de privilegiado especial, general y quirografario según el siguiente detalle

41

Impuesto/Concepto

Gral art

246/4 Esp art 241/3 Quirog Total general

Tasa por inspección seg. e hig. Cta 88583

– Cuba 186 – Mar del Plata \$ 207.205,84 \$ 142.352,46 \$ 349.558,30

Fondo p/ la promoción turística. Cta

88583 – Cuba 186 – Mar del Plata \$ 14.035,73

\$ 6.415,10 \$ 20.450,83

Impuesto Automotor DXL 154 \$ 2.276,10 \$ 801,12 \$ 3.077,22

Impuesto Automotor CKL 586 \$ 406,50 \$ 48,31 \$ 454,81

Total general \$ 221.241,57 \$ 2.682,60 \$ 149.616,99 \$ 373.541,16

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser declarado admisible de la siguiente forma:

ACREEDOR: MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GRAL.

PUEYRREDON

IMPORTE: *capital admisible por \$221.241,57 e inadmisible por \$665,00*

PRIVILEGIO: PRIVILEGIADO ART 246/4

IMPORTE: *capital admisible por \$2.682,60*

PRIVILEGIO: PRIVILEGIADO ART 241/3

IMPORTE: *intereses admisibles \$149.616,99 e inadmisible por \$60,56*

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

42

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 14 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: SEIS ERRE ALIMENTOS S. A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: José Bianco 758 – Ciudad del Palomar – Partido de Morón - Pcia de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Tucumán 1658 piso 5, of. 43- Ciudad de Buenos Aires–

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 32

1.1.F. C.U.I.T.: 30-70731762-7

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$ 14.173,55

1.2.B. CAUSA INVOCADA: VENTA MERCADERIA

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

Fecha 23/04/2013 20/05/2013 **Totales**

Factura 0003-00007470 0003-00007759

Importe \$ 6.074,38 \$ 8.099,17 \$ 14.173,55

Arancel \$ 50,00

\$ 50

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 28/03/2014

a) Poder General Judicial otorgado a favor del Dr. Jorge Alberto Morata.

b) Copia certificada del Estatuto Social inscripto en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires

c) Copia certificada del Acta de Asamblea Ordinaria Unánime d3e fecha 27 de diciembre de 2013

d) Constancia de inscripción en AFIP

e) 2 Facturas

f) 2 Remitos

g) Carta documento y constancia de recepción de la misma

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Factura numero: 0003-00007470 de fecha 23/04/13 con vencimiento el 23 de mayo de 2013

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 32 según certificación de acreedores \$ 14.173,55

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): de la actualización de la deuda comercial entregada por la 43

deudora a esta sindicatura actualizada a la fecha de presentación en concurso, surge un crédito a favor de SEIS ERRE ALIMENTOS S.A. por la suma de \$ 14.161,84.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna.

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): no

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Jorge Alberto Morata**, en su carácter

de apoderado de SEIS ERRE ALIMENTOS S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de quirografario.

Respecto al capital, siendo correcto el importe reclamado correspondiente a la suma de las facturas acompañadas, corresponde admitir el importe reclamado de \$ 14.173,55.

En cuanto a los intereses, cierta doctrina ha considerado que ante la ausencia de petición por parte del insinuante o falta de liquidación de los mismos, no debe el funcionario suplir la actividad del mismo. Sin perjuicio de ello y para el caso que el Tribunal no comparta la misma, esta sindicatura procedió a liquidar los intereses calculados desde la mora que surge del vencimiento de cada una de las facturas, calculando los mismos a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario “S.A. La Razón”) y hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ), ascendiendo los mismos a la suma total de \$ **750,08**.

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

ACREEDOR: SEIS ERRE ALIMENTOS S. A.

IMPORTE: *Capital verificado por \$ 14.173,55, Intereses verificados por \$ 750,08*

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

44

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS “PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 15 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA IND. DE LA ALIMENTACION

1.1.B. DOMICILIO REAL: Venezuela 1326 – Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Estados Unidos nro. 1474/76 Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 76

1.1.F. C.U.I.T.: 30-64399773-4

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$1.293,78

1.2.B. CAUSA INVOCADA: APORTES Y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: ESPECIAL

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: SI

1.3.- Composición del monto:

Período CAPITAL INTERES Total general

2013 07 \$ 297,95 \$ 25,33 \$ 323,28

2013 08 \$ 304,93 \$ 16,47 \$ 321,40

2013 09 \$ 310,15 \$ 8,06 \$ 318,21

2013 10 \$ 298,87

\$ 298,87

2013 11 \$ 32,02

\$ 32,02

Total general \$ 1.243,92 \$ 49,86 \$ 1.293,78

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 3/28/2014

a) Poder General Judicial de fecha 3-09-2001 a favor de la Dra Marina Fernanda Leal

b) Constancia Tributaria

c) Acta de Inspección 03-6317 de fecha 10/03/2014 por un total de \$1.293,78 desde 07-2013 a 11-2013

d) Planillas Anexas con cálculos de montos nominales e intereses

1.6.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Los aportes y contribuciones correspondientes al mes de Julio/2103, con vencimiento el día 13-08-13

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

45

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 74 según certificación de acreedores AFIP – APORTES OBRA SOCIAL y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL \$ 177.853,43

Período APORTE O SOCIAL CONTR O SOCIAL Total general

2012 07 \$ 16.223,10 \$ 16.223,10

2012 08 \$ 2.825,79 \$ 10.401,35 \$ 13.227,14

2012 09 \$ 2.756,40 \$ 10.946,56 \$ 13.702,96

2012 10 \$ 5.862,77 \$ 10.983,17 \$ 16.845,94

2012 11 \$ 5.723,53 \$ 10.322,17 \$ 16.045,70

2012 12 \$ 8.204,61 \$ 15.529,47 \$ 23.734,08

2013 01 \$ 5.447,48 \$ 4.898,46 \$ 10.345,94

2013 02 \$ 4.521,22 \$ 7.441,87 \$ 11.963,09

2013 03 \$ 4.462,10 \$ 8.295,45 \$ 12.757,55

2013 04 \$ 4.243,99 \$ 8.009,97 \$ 12.253,96

2013 05 \$ 4.381,35 \$ 7.380,43 \$ 11.761,78

2013 06 \$ 6.401,81 \$ 12.590,38 \$ 18.992,19

Total general \$ 54.831,05 \$ 123.022,38 \$ 177.853,43

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación):

Lamentablemente al actualizar la concursada su deuda denunciada con los datos faltantes a la presentación en concurso, según requerimiento de esta sindicatura, no ha cumplido con la deuda previsional. Solo ha entregado detalle de la deuda posconcursal hasta el periodo febrero 2014.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante:

Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes:

NO

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34):

SI

2.5.a.- Por la concursada:

impugna con los siguientes argumentos:
falta de acreditación de la causa de la obligación por no acompañar solo boletas de deuda

tasa de interés abusiva por superar la tasa activa que aplica el BNA para sus operaciones de descuento

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente, solo por lo periodos preconcursales – 26-09-2013.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel), pero debe restringirse a los periodos devengados al 26-09-2013.

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de privilegiado General art 246/2 al capital adeudado y quirografario a los intereses

46

3.- PERSONERÍA:

Se acredita a favor de **Maria Fernanda Ameal**, en su carácter de apoderado de **OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA IND. DE LA ALIMENTACION**

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

Respecto a la causa, entiende esta sindicatura que la misma se encuentra debidamente probada con el acta de inspección suscripta por la concursada. No se ha desacreditado la existencia de personal dentro de la nomina de las ddjj presentadas por la firma ni ha manifestado la improcedencia en el acta suscripta, debiendo rechazarse la impugnación de la deudora en este punto.

Debe si limitarse a los periodos Julio y Agosto 2013 completos y el proporcional de Septiembre 2013 hasta el día 26-09-2013, según el calculo siguiente

Concepto Período Quirog GRAL 246/2 Total general

AP Y CONT OBRA SOC 2013 07 \$ 12,81 \$ 297,95 \$ 310,76

2013 08 \$ 3,05 \$ 304,93 \$ 307,98

2013 09 \$ 237,78 \$ 237,78

Total AP Y CONT OBRA SOC \$ 15,86 \$ 840,66 \$ 856,52

Total general \$ 15,86 \$ 840,66 \$ 856,52

En cuanto a los intereses, los mismos no han sido calculados a una tasa que supere siquiera la que cobra el Banco de la Nacion Argentina para sus operaciones de descuento, razón por la cual debe también rechazarse la impugnación de la deudora en este punto.

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de privilegiado por el capital adeudado y quirografario por los intereses

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser declarado admisible de la siguiente forma:

ACREEDOR: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA IND.

DE LA ALIMENTACION

IMPORTE: *capital admisible por \$840,66*

PRIVILEGIO: PRIVILEGIADO ART 246/2

IMPORTE: *intereses admisibles \$15,86*

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

47

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 16 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: DIRECCION GRAL. DE RENTAS DE LA PROV. DE MISIONES

1.1.B. DOMICILIO REAL: San Martín nro. 1754 – Posadas – Pcia de Misiones

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Av. Córdoba nro. 1332 7 piso of. V - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO NO

1.1.F. C.U.I.T.: 30-67238712-0

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$8.253,63

1.2.B. CAUSA INVOCADA: IMPUESTOS

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO y GENERAL

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: SI

1.3.- Composición del monto:

Concepto Importe PRIVILEGIO

Impuesto ingresos Brutos \$ 3.642,69 General

Intereses al 26/09/2103 \$ 1.782,40 Quirografario

Multa artículo 48 ley XXII nro. 35 \$ 2.100,00 Quirografario

Multa artículo 66 ley XXII nro. 35 \$ 728,54 Quirografario

TOTAL DEL CREDITO INSINUADO \$ 8.253,63

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 28/03/2014

a) Sustitucion del Poder General para juicios a favor del Sr Fabian Alejandro Sierra de fecha 11-03-2013

b) Copias certificadas de los expedientes administrativos

1.6.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

El primer periodo observado por el fisco es el 01-2010

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

El legajo 75 que contiene la deuda de iibb de la concursada no tiene datos sobre deudas con rentas misiones.

48

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Lamentablemente al actualizar la concursada su deuda denunciada con los datos faltantes a la presentación en concurso, según requerimiento de esta sindicatura, no ha cumplido con la deuda impositiva. Solo ha entregado detalle de la deuda posconcurzal hasta el periodo febrero 2014.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34):SI

2.5.a.- Por la concursada: impugna con los siguientes argumentos:

Credito posconcurzal

falta de acreditación de la causa de la obligación por no acompañar solo boletas de deuda. Sin referencia específica a la deuda determinada por el acreedor.

tasa de interés abusiva por superar la tasa activa que aplica el BNA para sus operaciones de descuento

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente entiende esta sindicatura que **no se acredita debidamente** en esta instancia.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: No ha sido aun confirmado por tratarse de un proceso administrativo no concluido.

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponderia el carácter de privilegiado al capital y quirografario a las multas e intereses.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Fabian Alejandro Sierra** en su carácter de apoderado de la **DIRECCION GRAL. DE RENTAS DE LA PROV. DE MISIONES**

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

Las actuaciones administrativas acompañadas dan cuenta de una determinación de deuda por parte del fisco provincial que aun no se encuentra firme. No se observa constancia que la resolución de fecha 12-03-2014 hay sido notificada a la concursada, si bien la empresa no habría hecho el descargo que prevé la reglamentación provincial.

Corresponde receptar la impugnación planteada por la concursada respecto al crédito, ciertos periodos de la determinación de oficio resultan posteriores a la presentación (09-2013, sin discriminar si fue proporcionado o determinado por el periodo completo)

Las multas pretendidas por omisiones previas a la presentación, no se encuentran firmes.

En cuanto a los intereses, los mismos no han sido calculados a una tasa que supere el límite de 2,5 veces el Banco de la Nacion Argentina para sus operaciones de descuento, razón por la cual debe rechazarse la impugnación de la deudora en este punto.

En base a las constancias analizadas **no se acreditan debidamente ni causa ni , monto** del crédito en esta instancia.

49

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser **declarado inadmisibile:**

ACREEDOR: **DIRECCION GRAL. DE RENTAS DE LA PROV. DE MISIONES**

IMPORTE: *inadmisible por \$8.253,63*

50

**DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS
“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”**

Recepción N° 17 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.1.B. DOMICILIO REAL: Av. De Mayo 525 – Ciudad de Buenos Aires / Pcia de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Uruguay 458 - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 75

1.1.F. C.U.I.T.: 34-99903208-9

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$14.620,06

1.2.B. CAUSA INVOCADA: IMPUESTOS

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO y GENERAL

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

Periodos Monto

Diferencia de verificación

(11,12/2010), (1,3,5,6,7/2011), (4 a 7/2013) \$11.722,08

Declarado y no Abonado (11 y 12/2012), (1,4,5,6,8/2013) \$ 2.897,98

Total 14.620,06

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 28/03/2014

a) Copia de Resolucion 176/2011 delegando representación y patrocinio judicial en el Sr Julio Cardozo

b) Actuación administrativa Expte. 5570512-2013, con 156 fojas incorporado expediente 70419003/2013 con 66 fojas y expedientes 7021888/2013 con 18 fojas.

c) Determinacion de deudas sobre información presentada en autos y ddjj presentadas por el contribuyente (copia sistema)

1.6.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Diferencias impuesto determinado periodo 11/2010

Posicion mensual impaga periodo 11/2012

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

51

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

N° 75 según certificación de acreedores \$ 2.281,51 (dentro del total de deuda por IIBB convenio)

concepto Período

Denunciado

parcial al

30-6

Pedido

impago

Diferencia

Capital

Diferencia

Intereses

Capital 2012 11 \$ 92,37 \$ 92,37
 2012 12 \$ 440,02 \$ 440,02
 Ene 2013 \$ 564,75 \$ 564,75
 Abr 2013 \$ 494,55 \$ 494,55
 May 2013 \$ 385,15 \$ 385,15
 Jun 2013 \$ 304,67 \$ 304,67
 Ago 2013 \$ 351,83 \$ 351,83
 Total Capital \$ 2.281,51 \$ 2.633,34
 interes 2012 11 \$ 17,61 \$ 17,61
 2012 12 \$ 74,51 \$ 74,51
 Ene 2013 \$ 84,34 \$ 84,34
 Abr 2013 \$ 44,51 \$ 44,51
 May 2013 \$ 26,70 \$ 26,70
 Jun 2013 \$ 14,62 \$ 14,62
 Ago 2013 \$ 2,35 \$ 2,35
 Total interes \$ 264,64
 Total general \$ 2.281,51 \$ 2.897,98
\$ 351,83 \$ 264,64

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Lamentablemente al actualizar la concursada su deuda denunciada con los datos faltantes a la presentación en concurso, según requerimiento de esta sindicatura, no ha cumplido con la deuda impositiva. Solo ha entregado detalle de la deuda posconcurso hasta el periodo febrero 2014.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34):SI

2.5.a.- Por la concursada: impugna con los siguientes argumentos:

falta de acreditación de la causa de la obligación por no acompañar solo boletas de deuda. Sin referencia específica a la deuda determinada por el acreedor.

tasa de interés abusiva por superar la tasa activa que aplica el BNA para sus operaciones de descuento

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de privilegiado general y quirografario.

52

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Julio Cardozo** en su carácter de apoderado de la **GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

El acreedor acompaña actuaciones administrativas tendientes a determinar deuda por impuesto sobre los ingresos brutos. Acredita haber notificado a la sede social los requerimientos, sin resultados positivos.

Coteja entonces documentación de autos y datos de ddjj presentadas por la concursada.

En base a esta información, determina diferencias por ciertos periodos donde la empresa pago un monto diferente al calculado por el fisco. La concursada no ha controvertido las cifras determinadas ni la metodología de cálculo desarrollada. Se destaca que la misma toma como punto de partida los estados contables y demás información presentada en autos así como la información inserta en ddjj presentadas por la concursada. No se limita a acompañar exclusivamente boletas de deuda sin explicitar su procedencia, debiendo en consecuencia rechazarse la impugnación planteada por la concursada en este aspecto.

Con relación a los intereses, esta sindicatura ha verificado que los cálculos del acreedor no superan el límite de dos veces y medio la tasa que aplica el Banco de

la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, entendiendo corresponde entonces rechazar también la impugnación de la deudora en este punto.

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de privilegiado y quirografario.

concepto Quirog gral 246/4 Total general

capital \$ 11.050,25 \$ 11.050,25

interes \$ 3.569,81

\$ 3.569,81

Total general \$ 3.569,81 \$ 11.050,25 \$ 14.620,06

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser **declarado admisible** de la siguiente forma:

ACREEDOR: GOB. DE LA CIUDAD DE BS AS.

IMPORTE: *capital admisible por \$11.050,25*

PRIVILEGIO: PRIVILEGIADO ART 246/4

IMPORTE: *intereses admisibles \$11.050,25*

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

53

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 18 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES

1.1.B. DOMICILIO REAL: Calle 7 entre 45 y 46 2 piso, of. 249 cartel amarillo – Ciudad de La Plata / Pcia de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Lavalle nro. 1570 piso 6 ofs. M y N- Ciudad de

Buenos Aires–

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 73

1.1.F. C.U.I.T.: 30-71040461-1

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$258.841,60

1.2.B. CAUSA INVOCADA: IMPUESTOS

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO y GENERAL

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: SI

1.3.- Composición del monto:

Concepto Bol Deuda Capital interes Total general

IIBB TIT 139/2014 \$ 1.301,88 \$ 1.729,50 \$ 3.031,38

PERCEPCIONES IIBB TIT 144/2014 \$ 124.902,62 \$ 28.536,88 \$ 153.439,50

RETENCIONES IIBB TIT 145/2014 \$ 17.965,97 \$ 2.982,70 \$ 20.948,67

MULTA TIT 140/2014 \$ 33.029,40 \$ 33.029,40

TIT 141/2014 \$ 21.236,70 \$ 21.236,70

TIT 142/2014 \$ 13.387,40 \$ 13.387,40

TIT 143/2014 \$ 15.070,20 \$ 15.070,20

Total general \$ 226.894,17 \$ 33.249,08 \$ 260.143,25

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 28/03/2014

a) Copia de la Resolución Interna nro. 201/11 y de las Resoluciones Normativas nro. 29/11 y 53/11

b) Constancia de Inscripción ante el AFIP

c) Títulos Ejecutivos concursales nro. 139/2014 a 145/2014

1.6.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Percepciones 08-2012 con vencimiento 12-09-2012

54

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 73 (con errores) y Nº 75 (parcial) según certificación de acreedores

\$92.841,41

Concepto concepto

Denuncia

parcial al 30-6 Insinuado

IIBB Capital \$ 1.302,99 \$ 1.301,88

interes \$ 1.729,50

Total IIBB \$ 1.302,99 \$ 3.031,38

PERCEPCIONES IIBB Capital \$ 81.141,82 \$ 124.902,62

interes \$ 28.536,88

Total PERCEPCIONES IIBB \$ 81.141,82 \$ 153.439,50

RETENCIONES IIBB Capital \$ 10.396,60 \$ 17.965,97

interes \$ 2.982,70

Total RETENCIONES IIBB \$ 10.396,60 \$ 20.948,67

MULTA Capital \$ 82.723,70

Total MULTA \$ 82.723,70

Total general \$ 92.841,41 \$ 260.143,25

Los legajos descriptos tienen por una parte una diferencia de \$526,80 en su composición (total de \$10.923,40 vs suma parciales por \$10.396,60)

Y por la otra, el legajo 75 denominado GCBA convenio contiene las posiciones adeudadas de Provincia de Buenos Aires por \$1302,99

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación):

Lamentablemente al actualizar la concursada su deuda denunciada con los datos faltantes a la presentación en concurso, según requerimiento de esta sindicatura, no ha cumplido con la deuda impositiva. Solo ha entregado detalle de la deuda posconcurso hasta el periodo febrero 2014.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante:

Las aportadas.

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34):SI

2.5.a.- Por la concursada:

impugna con los siguientes argumentos:
falta de acreditación de la causa de la obligación por no acompañar solo boletas de deuda. Sin referencia específica a la deuda determinada por el acreedor.

tasa de interés abusiva por superar la tasa activa que aplica el BNA para sus operaciones de descuento

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente entiende esta sindicatura que **no se acredita debidamente** en esta instancia.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

55

2.6.D. PRIVILEGIO: Le correspondería el carácter de privilegiado al capital y quirografario a las multas e intereses

3.- PERSONERÍA:

Se acredita a favor de **Alejandra Fabi Raymondi** en su carácter de representante de la **AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

El acreedor insinuante describe en la nota una serie de títulos ejecutivos que darían origen a la deuda que pretende le sea reconocida.

Dicha deuda estaría compuesta por ddjj de ingresos brutos presentadas pero

impagas, ddjj por retenciones y percepciones también presentadas mas no canceladas y una serie de títulos ejecutivos y multas que surgirían de diversas actuaciones.

Lo cierto es que no se acompañan ninguna de esas actuaciones. Tampoco se hace referencia en esta instancia a la metodología utilizada para determinar los distintos montos adeudados.

La concursada no ha presentado legajos completos de su deuda, sino solo una situación parcial. Si bien los montos correspondientes a posiciones mensuales de iibb resultan similares a los pretendidos, lo cierto es que no coinciden.

Los montos reclamados por Retenciones y Percepciones tampoco coinciden plenamente con los títulos ejecutivos acompañados.

Las multas pretendidas por su parte no tienen constancia de notificación ni fueron presentadas las actuaciones que las originaron.

Ante las carencias de documentación aportada descriptas, entiende esta sindicatura que corresponde aceptar la impugnación planteada por la concursada en cuanto a la falta de acreditación de la causa.

Con relación a los intereses, esta sindicatura ha verificado que algunos cálculos del acreedor superan el límite de dos veces y medio la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento. Específicamente en los apremios integrantes del título 144/2014. Al momento de determinar la cuantía del crédito en una futura incidencia, corresponde también aceptar la impugnación de la deudora en este punto.

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: titularidad, monto y el carácter de quirografario.

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser declarado **inadmisibile**.

ACREEDOR: AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

IMPORTE: *inadmisibile por \$260.143,25*

56

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 19 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: SCHI-PLAS S.A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: Baldomero Fernández Moreno Nro. 3066/8 – Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Baldomero Fernández Moreno Nro. 3066/8 – Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO

1.1.F. C.U.I.T.: 30-52329348-2

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$ 13.445,37

1.2.B. CAUSA INVOCADA: VENTA MERCADERIA

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

MONTO

Capital \$ 13.260,39

Intereses al 26/9/13 \$ 184,98

Arancel \$ 50,00

TOTAL \$ 13.495,37

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 28/03/2014

- a) Poder General Administrativo y Bancario a favor del Dr. Bernardo Antonio Gnarini
- b) Constancia de inscripción en AFIP
- c) Factura Nro. 0001-00027782
- d) Remito Nro. 0001-00028132
- e) Copia DNI del Dr. Bernardo Antonio Gnarini

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

Factura numero: 0001-00027782 de fecha 30/08/13 con vencimiento el **30 de agosto de 2013**

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado): Ninguna

57

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): de la actualización de la deuda comercial entregada por la deudora a esta sindicatura actualizada a la fecha de presentación en concurso, surge un crédito a favor de SCHI-PLAS S.A. por la suma de \$ 13.260,39.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): no

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Bernardo Gnarini**, en su carácter de apoderado de SCHI-PLAS S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de quirografario. Los intereses han sido liquidados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario “S.A. La Razón”) desde la mora reclamada por el acreedor hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ).

Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser verificado de la siguiente forma:

ACREEDOR: SCHI-PLAS S.A.

IMPORTE: Capital verificado por \$ 13.260,39, Intereses verificados por \$ 184,98

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

58

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 20 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. (AFIP)

1.1.B. DOMICILIO REAL: Carlos Pellegrini 53 1 piso – Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Carlos Pellegrini 53 1 piso – Ciudad de

Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 76

1.1.F. C.U.I.T.: 33-69345023-9

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: **\$1.376.191,99**

1.2.B. CAUSA INVOCADA: **IMPUESTOS – APORTES Y CONTRIBUCIONES
SEG**

**SOCIAL – CADUCIDAD DE PLANES DE FACILIDADES
DE PAGO**

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO por \$301.051,05

GENERAL por \$1.075.040,94 + Arancel \$50

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: **si**

1.3.- Composición del monto:

Impuesto Concepto PrivGral Quirog Total Pedido

ASS DJ. Mensual capital \$ 152.366,11 \$ 152.366,11

capital pfp \$ 278.967,60 \$ 278.967,60

interesfpf \$ 72.854,70 \$ 72.854,70

interespunit \$ 1.555,14 \$ 1.555,14

interesresarc \$ 35.888,71 \$ 35.888,71

Total ASS DJ. Mensual \$ 431.333,71 \$ 110.298,55 \$ 541.632,26

BS Y PART.SOCIET capital \$ 10.278,81 \$ 10.278,81

interesresarc \$ 5.773,62 \$ 5.773,62

Total BS Y PART.SOCIET \$ 10.278,81 \$ 5.773,62 \$ 16.052,43

CSS DJ. Mensual capital \$ 177.683,46 \$ 177.683,46

capital pfp \$ 333.755,75 \$ 333.755,75

interesfpf \$ 88.611,10 \$ 88.611,10

interespunit \$ 1.774,64 \$ 1.774,64

interesresarc \$ 37.975,40 \$ 37.975,40

Total CSS DJ. Mensual \$ 511.439,21 \$ 128.361,14 \$ 639.800,35

GANANCIAS SOCIEDADES ANTICIPOS capital \$ 8.858,18 \$ 8.858,18

interespunit \$ 2.777,04 \$ 2.777,04

interesresarc \$ 13.735,39 \$ 13.735,39

sdo libre disp

deudor rectific \$ 6.360,47 \$ 6.360,47

59

Impuesto Concepto PrivGral Quirog Total Pedido

Total GANANCIAS SOCIEDADES ANTICIPOS \$ 15.218,65 \$ 16.512,43 \$ 31.731,08

I.V.A. Dj. Mensual capital \$ 40.432,81 \$ 40.432,81

capital pfp \$ 21.213,46 \$ 21.213,46

interesfpf \$ 5.572,34 \$ 5.572,34

interespunit \$ 1.576,88 \$ 1.576,88

interesresarc \$ 24.535,16 \$ 24.535,16

Total I.V.A. Dj. Mensual \$ 61.646,27 \$ 31.684,38 \$ 93.330,65

SICORE capital \$ 45.124,29 \$ 45.124,29

interespunit \$ 3.335,60 \$ 3.335,60

interesresarc \$ 5.085,33 \$ 5.085,33

Total SICORE \$ 45.124,29 \$ 8.420,93 \$ 53.545,22

Total general \$ 1.075.040,94 \$ 301.051,05 \$ 1.376.091,99

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 28/03/2014

a) Nota de solicitud de verificación en una carilla

b) Constancia de Inscripcion, copia de números de cuenta del organismo y de designación de representantes

c) Boletas de Deuda, Anexos de Composicion de Deuda y planilla de calculo de intereses de las obligaciones

d) Reflejos de pantalla de DDJJ presentadas por la CUIT 30-70820223-8 de las obligaciones, asi como de pagos y compensaciones

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

En función de los conceptos reclamados, el mas antiguo corresponde a SICORE 06-2010 con vencimiento el 14-07-2010 por \$200.

El primer monto de consideración, lo representa el vencimiento de IVA de 01-

2012 por \$40.432,81 con vencimiento el 24-02-2012

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 76según certificación de acreedores \$ 1.012.597,94

Dicho legajo denuncia deuda por los siguientes conceptos y montos

Impuesto concepto Período

Legajo

Concursada

Solicitud

acreedor

DIFERENCIA

CAPITAL

DIFERENCIA

INTERESES

APORTES SEG

SOCIAL capital 2011 07 \$ 2.303,42 \$ -2.303,42

2012 01 \$ 14,32 \$ -14,32

2012 03 \$ 10,75 \$ -10,75

2013 03 \$ 23.881,48 \$ 23.815,37 \$ 66,11

2013 04 \$ 22.214,88 \$ 22.214,88 \$ 0,00

2013 05 \$ 22.918,96 \$ 22.918,96 \$ 0,00

2013 06 \$ 34.921,08 \$ 34.921,08 \$ 0,00

2013 07 \$ 23.514,36 \$ -23.514,36

2013 08 \$ 22.652,97 \$ -22.652,97

Total capital \$ 103.936,40 \$ 152.366,11

capital pfp 2012 05 \$ 6.911,88 \$ 6.911,88 \$ 0,00

60

Impuesto concepto Período

Legajo

Concursada

Solicitud

acreedor

DIFERENCIA

CAPITAL

DIFERENCIA

INTERESES

2012 06 \$ 25.542,49 \$ 25.542,49 \$ 0,00

2012 07 \$ 48.934,13 \$ 48.934,13 \$ 0,00

2012 08 \$ 36.474,73 \$ 36.474,73 \$ 0,00

2012 09 \$ 30.624,40 \$ 30.624,40 \$ 0,00

2012 10 \$ 30.096,46 \$ 30.096,46 \$ 0,00

2012 11 \$ 5.815,26 \$ 5.815,26 \$ 0,00

2012 12 \$ 42.187,82 \$ 42.187,82 \$ 0,00

2013 01 \$ 28.800,07 \$ 28.800,07 \$ 0,00

2013 02 \$ 23.580,36 \$ -23.580,36

Total capital pfp \$ 255.387,24 \$ 278.967,60

interesfpf 2012 05 \$ 2.833,87 \$ -2.833,87

2012 06 \$ 9.706,15 \$ -9.706,15

2012 07 \$ 17.126,95 \$ -17.126,95

2012 08 \$ 11.671,91 \$ -11.671,91

2012 09 \$ 8.911,70 \$ -8.911,70

2012 10 \$ 7.825,08 \$ -7.825,08

2012 11 \$ 1.337,51 \$ -1.337,51

2012 12 \$ 8.521,94 \$ -8.521,94

2013 01 \$ 4.896,01 \$ -4.896,01

2013 02 \$ 23,58 \$ -23,58

Total interesfpf \$ 72.854,70

interespunit 2013 03 \$ 1.555,14 \$ -1.555,14

Total interespunit \$ 1.555,14

interesresarc 2011 07 \$ 1.759,81 \$ -1.759,81

2012 01 \$ 5,95 \$ -5,95

2012 03 \$ 4,40 \$ -4,40

2012 05 \$ 526,27 \$ -526,27

2012 06 \$ 1.903,42 \$ -1.903,42

2012 07 \$ 3.567,30 \$ -3.567,30

2012 08 \$ 2.599,92 \$ -2.599,92
2012 09 \$ 2.134,95 \$ -2.134,95
2012 10 \$ 2.047,76 \$ -2.047,76
2012 11 \$ 386,25 \$ -386,25
2012 12 \$ 2.738,32 \$ -2.738,32
2013 01 \$ 1.819,58 \$ -1.819,58
2013 02 \$ 4.531,96 \$ -4.531,96
2013 03 \$ 2.762,58 \$ -2.762,58
2013 04 \$ 2.954,58 \$ -2.954,58
2013 05 \$ 2.360,65 \$ -2.360,65
2013 06 \$ 2.479,40 \$ -2.479,40
2013 07 \$ 1.011,12 \$ -1.011,12
2013 08 \$ 294,49 \$ -294,49
Total interesresarc \$ 35.888,71
Total APORTES SEG SOCIAL \$ 359.323,64 \$ 541.632,26
BS Y PART.SOCIET capital 2011 \$ 10.278,81 \$ 10.278,81 \$ 0,00
Total capital \$ 10.278,81 \$ 10.278,81 \$ 0,00
interesresarc 2009 \$ 788,40 \$ -788,40
2011 \$ 4.985,22 \$ -4.985,22
Total interesresarc \$ 5.773,62
Total BS Y PART.SOCIET \$ 10.278,81 \$ 16.052,43
CSS DJ. capital 2011 07 \$ 4.213,85 \$ -4.213,85
2012 01 \$ 17,79 \$ -17,79
2012 02 \$ 44,51 \$ -44,51
2013 03 \$ 27.337,71 \$ 27.176,77 \$ 160,94
2013 04 \$ 25.844,79 \$ 25.844,79 \$ 0,00

61

Impuesto concepto Período

Legajo

Concursada

Solicitud

acreador

DIFERENCIA

CAPITAL

DIFERENCIA

INTERESES

2013 05 \$ 24.304,95 \$ 24.304,95 \$ 0,00
2013 06 \$ 42.906,57 \$ 42.906,57 \$ 0,00
2013 07 \$ 26.368,88 \$ -26.368,88
2013 08 \$ 26.805,35 \$ -26.805,35
Total capital \$ 120.394,02 \$ 177.683,46
capital pfp 2012 03 \$ 3.775,06 \$ 3.775,06 \$ 0,00
2012 04 \$ 3.860,17 \$ 3.860,17 \$ 0,00
2012 05 \$ 4.039,54 \$ 4.039,54 \$ 0,00
2012 06 \$ 45.832,40 \$ 45.832,40 \$ 0,00
2012 07 \$ 38.028,35 \$ 38.028,35 \$ 0,00
2012 08 \$ 37.523,66 \$ 37.374,16 \$ 149,50
2012 09 \$ 36.097,66 \$ 35.634,41 \$ 463,25
2012 10 \$ 35.485,96 \$ 35.485,96 \$ 0,00
2012 11 \$ 33.039,24 \$ 33.039,24 \$ 0,00
2012 12 \$ 37.778,89 \$ 37.478,46 \$ 300,43
2013 01 \$ 35.287,59 \$ -35.287,59
2013 02 \$ 23.920,41 \$ -23.920,41
Total capital pfp \$ 275.460,93 \$ 333.755,75
interesfpf 2012 03 \$ 1.774,28 \$ -1.774,28
2012 04 \$ 1.706,20 \$ -1.706,20
2012 05 \$ 1.656,21 \$ -1.656,21
2012 06 \$ 17.416,31 \$ -17.416,31
2012 07 \$ 13.309,92 \$ -13.309,92
2012 08 \$ 11.959,73 \$ -11.959,73
2012 09 \$ 10.369,61 \$ -10.369,61
2012 10 \$ 9.226,35 \$ -9.226,35
2012 11 \$ 7.599,03 \$ -7.599,03
2012 12 \$ 7.570,65 \$ -7.570,65
2013 01 \$ 5.998,89 \$ -5.998,89
2013 02 \$ 23,92 \$ -23,92
Total interesfpf \$ 88.611,10

interespunit 2013 03 \$ 1.774,64 \$ -1.774,64
Total interespunit \$ 1.774,64
interesresarc 2011 07 \$ 1.752,96 \$ -1.752,96
2012 01 \$ 7,40 \$ -7,40
2012 02 \$ 26,48 \$ -26,48
2012 03 \$ 299,66 \$ -299,66
2012 04 \$ 300,58 \$ -300,58
2012 05 \$ 307,58 \$ -307,58
2012 06 \$ 3.415,43 \$ -3.415,43
2012 07 \$ 2.772,27 \$ -2.772,27
2012 08 \$ 2.664,03 \$ -2.664,03
2012 09 \$ 2.484,22 \$ -2.484,22
2012 10 \$ 2.414,46 \$ -2.414,46
2012 11 \$ 2.194,47 \$ -2.194,47
2012 12 \$ 2.432,66 \$ -2.432,66
2013 01 \$ 2.229,47 \$ -2.229,47
2013 02 \$ 4.597,31 \$ -4.597,31
2013 03 \$ 3.152,51 \$ -3.152,51
2013 04 \$ 2.662,01 \$ -2.662,01
2013 05 \$ 1.725,65 \$ -1.725,65
2013 06 \$ 1.844,98 \$ -1.844,98
2013 07 \$ 342,80 \$ -342,80
2013 08 \$ 348,47 \$ -348,47
Total interesresarc \$ 37.975,40
62
Impuesto concepto Período
Legajo
Concursada
Solicitud
acreedor
DIFERENCIA
CAPITAL
DIFERENCIA
INTERESES
Total CONTR SEG SOC \$ 395.854,95 \$ 639.800,35
GANANCIAS
SOCIEDADES Capital ANTICIPO 10 \$ 4.429,09 \$ 4.429,09 \$ 0,00
ANTICIPO 9 \$ 4.429,09 \$ 4.429,09 \$ 0,00
Total capital \$ 8.858,18 \$ 8.858,18 \$ 0,00
interespunit ANTICIPO 10 \$ 812,74 \$ -812,74
ANTICIPO 7 \$ 1.151,56 \$ -1.151,56
ANTICIPO 9 \$ 812,74 \$ -812,74
Total interespunit \$ 2.777,04
interesresarc 2006 \$ 12.070,05 \$ -12.070,05
ANTICIPO 10 \$ 491,63 \$ -491,63
ANTICIPO 7 \$ 553,64 \$ -553,64
ANTICIPO 9 \$ 620,07 \$ -620,07
Total interesresarc \$ 13.735,39
sdo libre disp
deudor rectif 2006 \$ 6.360,47 \$ -6.360,47
Total sdo libre disp deudor rectif \$ 6.360,47
Total GANANCIAS SOCIEDADES \$ 8.858,18 \$ 31.731,08
I.V.A. capital 2012 01 \$ 40.432,81 \$ 40.432,81 \$ 0,00
Total capital \$ 40.432,81 \$ 40.432,81
capital pfp 2012 04 \$ 7.748,60 \$ -7.748,60
2012 07 \$ 6.631,84 \$ -6.631,84
2013 01 \$ 6.833,02 \$ 6.833,02 \$ 0,00
Total capital pfp \$ 6.833,02 \$ 21.213,46
interesfpf 2012 04 \$ 3.324,15 \$ -3.324,15
2012 07 \$ 2.248,19 \$ -2.248,19
Total interesfpf \$ 5.572,34
interespunit 2012 01 \$ 1.576,88 \$ -1.576,88
Total interespunit \$ 1.576,88
interesresarc 2012 01 \$ 21.995,45 \$ -21.995,45
2012 04 \$ 597,92 \$ -597,92
2012 07 \$ 479,52 \$ -479,52
2013 01 \$ 1.462,27 \$ -1.462,27

Total interesresarc \$ 24.535,16
Total I.V.A. \$ 47.265,83 \$ 93.330,65
SICORE Capital 2010 06 \$ 2.175,02 \$ -2.175,02
2012 11 \$ 4.502,17 \$ 4.502,17 \$ 0,00
2012 12 \$ 8.134,68 \$ 8.134,68 \$ 0,00
2013 01 \$ 3.238,02 \$ 3.238,02 \$ 0,00
2013 02 \$ 5.316,32 \$ 5.316,32 \$ 0,00
2013 03 \$ 7.015,98 \$ 7.015,98 \$ 0,00
2013 04 \$ 1.003,76 \$ 1.003,76 \$ 0,00
2013 05 \$ 1.831,32 \$ 1.831,32 \$ 0,00
2013 06 \$ 2.884,79 \$ 2.884,79 \$ 0,00
2013 07 \$ 6.391,24 \$ -6.391,24
2013 08 \$ 2.630,99 \$ -2.630,99
Total capital \$ 33.927,04 \$ 45.124,29
interespunit 2012 11 \$ 826,15 \$ -826,15
2012 12 \$ 1.492,71 \$ -1.492,71
2013 01 \$ 211,44 \$ -211,44
2013 02 \$ 347,16 \$ -347,16
2013 03 \$ 458,14 \$ -458,14
Total interespunit \$ 3.335,60
interesresarc 2010 06 \$ 493,40 \$ -493,40
2012 11 \$ 652,81 \$ -652,81
2012 12 \$ 935,49 \$ -935,49
63
Impuesto concepto Período
Legajo
Concursada
Solicitud
acreedor
DIFERENCIA
CAPITAL
DIFERENCIA
INTERESES
2013 01 \$ 560,18 \$ -560,18
2013 02 \$ 770,87 \$ -770,87
2013 03 \$ 820,87 \$ -820,87
2013 04 \$ 133,50 \$ -133,50
2013 05 \$ 190,46 \$ -190,46
2013 06 \$ 213,47 \$ -213,47
2013 07 \$ 274,82 \$ -274,82
2013 08 \$ 39,46 \$ -39,46
Total interesresarc \$ 5.085,33
Total SICORE \$ 33.927,04 \$ 53.545,22
Total general \$ 855.508,45 \$ 1.376.091,99
DIFERENCIAS \$ -219.532,49 \$ -301.051,05
Total CONTRIBUCION OBRA SOCIAL \$ 99.094,14
Total APOORTE OBRA SOCIAL \$ 56.262,28
Total MULTA E INTERESES DENUNCIADO
\$ 1.733,07
TOTAL DENUNCIADO \$ 1.012.597,94

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Lamentablemente al actualizar la concursada su deuda denunciada con los datos faltantes a la presentación en concurso, según requerimiento de esta sindicatura, no ha cumplido con la deuda impositiva. Solo ha entregado detalle de la deuda posconcursal hasta el periodo febrero 2014.

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34):SI

2.5.a.- Por la concursada:impugna con los siguientes argumentos:

falta de acreditación de la causa de la obligación por no acompañar solo boletas de deuda sin hacer referencia a la determinación específica del acreedor

tasa de interés abusiva por superar la tasa activa que aplica el BNA para sus operaciones de descuento

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente se acredita debidamente, con la sola excepción del monto reclamado como originado en el saldo deudor de libre disponibilidad

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel).

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de PRIVILEGIADO GENERAL art.246 inc. 4 al capital por impuestos, (IVA – GANANCIAS – RETENCIONES GANANCIAS – BS PERSONALES SOCIEDADES), PRIVILEGIADO GENERAL art.246 inc. 2 al capital por aportes y contribuciones seguridad social y QUIROGRAFARIO a los intereses.

64	
Concepto	
Gral art	
246/2	
Gral art	
246/4 Quirog Total general	
APORTES SEG SOC	\$ 431.333,71 \$ 110.298,55 \$ 541.632,26
BS Y PART.SOCIET	\$ 10.278,81 \$ 5.773,62 \$ 16.052,43
CONTR SEG SOC	\$ 511.439,21
	\$ 128.361,14 \$ 639.800,35
GANANCIAS SOCIEDADES ANTICIPOS	\$ 8.858,18 \$ 4.442,38 \$ 13.300,56
IVA	\$ 61.646,27 \$ 31.684,38 \$ 93.330,65
SICORE	\$ 45.124,29 \$ 8.420,93 \$ 53.545,22
Total general	\$ 942.772,92 \$ 125.907,55 \$ 288.981,00 \$ 1.357.661,47

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Roberto Ruben Dominguez** en su carácter de apoderado de la **Administracion Federal de Ingresos Publicos**

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

Sin perjuicio de la **escueta nota descriptiva del pedido de verificación**, el acreedor ha acompañado por cada impuesto reclamado las ddjj presentadas por la concursada.

Adicionalmente, del análisis detallado del legajo incompleto presentado por la concursada, se observa que en casi la totalidad de los periodos reclamados, el monto denunciado – proveniente de DDJJ presentadas por la concursada para determinar sus obligaciones - coincide con el reclamado por el organismo y respaldado en DDJJ, debiendo rechazarse la impugnación de la deudora en este punto.

La excepción a la acreditación debida de la causa la constituye el reclamo por **Saldo Deudor de Libre Disponibilidad** por del impuesto a las **ganancias periodo 2006**.

La documentación acompañada intenta demostrar que la concursada habría presentado un DDJJ rectificativa disminuyendo su saldo de libre disponibilidad en \$6.360,47 (Original presentada el 07-03-07 con Saldo a favor del contribuyente por \$30.276,73 y Rectificativa 1 presentada el 03-08-09 con un saldo de \$23.916,26) Habiendo usado dicho saldo original para cancelar otras obligaciones mediante compensación.

No ha acreditado cual fue la compensación inadecuada, si la hubo, que en su caso sería la causa del pretenso crédito

Con relación a los intereses, esta sindicatura ha verificado que los cálculos del acreedor no superan el límite de dos veces y medio la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, como se detalla debajo en diversos periodos tomados al azar, ordenados por fecha de vencimiento, debiendo rechazarse la impugnación de la deudora también en este punto.

Fecha Impuesto Capital Interes CoefInt Dias	
Coef	
BNA	
2,5	

Coef
BNA
Dif
LIMITE -
Tasa
Pedida
12-03-07 GANANCIAS SOC \$ 6.360,47 \$ 12.070,05
1,8977 2390
1,1950 2,9875 1,0898
14-07-10 SICORE \$ 200,00 \$ 219,27
1,0964 1170
0,5850 1,4625 0,3662
14-10-10 SICORE \$ 33,90 \$ 35,13
1,0363 1078
0,5390 1,3475 0,3112
11-11-10 SICORE \$ 123,25 \$ 125,51
1,0183 1050
0,5250 1,3125 0,2942
12-08-11 ASS DJ. Mensual \$ 2.303,42 \$ 1.759,81
0,7640 776
0,3880 0,9700 0,2060
24-02-12 I.V.A. Dj. Mensual \$ 40.432,81 \$ 23.572,33
0,5830 580
0,2900 0,7250 0,1420
65
Fecha Impuesto Capital Interes CoefInt Dias
Coef
BNA
2,5
Coef
BNA
Dif
LIMITE -
Tasa
Pedida
21-05-12 BS Y PART.SOCIET \$ 10.278,81 \$ 4.985,22 0,4850 493 0,2465 0,6163 0,1313
21-06-12 SICORE \$ 60,60 \$ 27,57
0,4550 462
0,2310 0,5775 0,1225
23-07-12 SICORE \$ 85,91 \$ 36,34
0,4230 430
0,2150 0,5375 0,1145
31-07-12 ASS DJ. Mensual \$ 14,32 \$ 5,95
0,4155 422
0,2110 0,5275 0,1120
07-08-12 ASS DJ. Mensual \$ 10,75 \$ 4,40 0,4093 415 0,2075 0,5188 0,1094
18-08-12 SICORE \$ 42,73 \$ 17,01
0,3981 404
0,2020 0,5050 0,1069
12-12-12 SICORE \$ 4.502,17 \$ 1.478,96
0,3285 288
0,1440 0,3600 0,0315
17-12-12 GANANCIAS SOC \$ 4.429,09 \$ 1.432,81
0,3235 283
0,1415 0,3538 0,0303
11-01-13 SICORE \$ 8.134,68 \$ 2.428,20
0,2985 258
0,1290 0,3225 0,0240
16-01-13 GANANCIAS SOC \$ 4.429,09 \$ 1.304,37
0,2945 253
0,1265 0,3163 0,0217
15-02-13 SICORE \$ 3.238,02 \$ 771,62
0,2383 223
0,1115 0,2788 0,0405
22-02-13 I.V.A. Dj. Mensual \$ 6.833,02 \$ 1.462,27

0,2140 216
0,1080 0,2700 0,0560
13-03-13 SICORE \$ 5.316,32 \$ 1.118,03
0,2103 197
0,0985 0,2463 0,0359
14-03-13 ASS DJ. Mensual \$ 23.580,36 \$ 4.555,54
0,1932 196
0,0980 0,2450 0,0518
CSS DJ. Mensual \$ 23.920,41 \$ 4.621,23
0,1932 196
0,0980 0,2450 0,0518
11-04-13 SICORE \$ 7.015,98 \$ 1.279,01
0,1823 168
0,0840 0,2100 0,0277
12-04-13 ASS DJ. Mensual \$ 23.815,37 \$ 4.317,72
0,1813 167
0,0835 0,2088 0,0275
CSS DJ. Mensual \$ 27.176,77 \$ 4.927,15
0,1813 167
0,0835 0,2088 0,0274
13-05-13 ASS DJ. Mensual \$ 22.214,88 \$ 2.954,58
0,1330 136
0,0680 0,1700 0,0370
CSS DJ. Mensual \$ 11,93 \$ 1,59
0,1333 136
0,0680 0,1700 0,0367
SICORE \$ 1.003,76 \$ 133,50
0,1330 136
0,0680 0,1700 0,0370
12-06-13 SICORE \$ 1.831,32 \$ 190,46
0,1040 106
0,0530 0,1325 0,0285
13-06-13 ASS DJ. Mensual \$ 22.918,96 \$ 2.360,65
0,1030 105
0,0525 0,1313 0,0283
06-09-13 SICORE \$ 1.628,63 \$ 32,57
0,0200 20
0,0100 0,0250 0,0050
11-09-13 SICORE \$ 2.630,99 \$ 39,46
0,0150 15
0,0075 0,0188 0,0038
13-09-13 ASS DJ. Mensual \$ 22.652,97 \$ 294,49
0,0130 13
0,0065 0,0163 0,0032

En base a las constancias analizadas se acredita debidamente: causa, titularidad, monto y el carácter de quirografario con las limitaciones descriptas
Por ello, en opinión de esta sindicatura, en esta instancia, el crédito insinuado debe ser **declarado admisible** de la siguiente forma:

66

ACREEDOR: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. (AFIP)

IMPORTE: capital admisible por \$942.772,92

PRIVILEGIO: PRIVILEGIADO ART 246/2

IMPORTE: capital admisible por \$125.907,55

PRIVILEGIO: PRIVILEGIADO ART 246/4

IMPORTE: intereses admisibles \$288.981,50

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

67

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS “PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 21 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: EQUIPO DE CONSULTORIA S.A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: Av. Roque Sáenz Peña 788 – 9° piso - Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Av. Roque Sáenz Peña 788 – 9° piso - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 66

1.1.F. C.U.I.T.: 30-63982651-8

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$ 90.974,95

1.2.B. CAUSA INVOCADA: MUTUO

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

FECHA IMPORTE BANCO

03/10/2012 \$ 33.961,00 GALICIA

15/10/2012 \$ 2.000,00 GALICIA

15/10/2012 \$ 4.000,00 GALICIA

15/10/2012 \$ 4.000,00 GALICIA

17/10/2012 \$ 5.000,00 GALICIA

17/10/2012 \$ 15.000,00 GALICIA

18/10/2012 \$ 3.902,18 GALICIA

25/10/2012 \$ 500,00 GALICIA

30/10/2012 \$ 5.000,00 GALICIA

30/10/2012 \$ 2.360,00 GALICIA

31/10/2012 \$ 2.000,00 GALICIA

Capital \$ 77.723,18

Intereses \$ 13.251,77

Arancel \$ 50,00

TOTAL \$ 91.024,95

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 28/03/2014

a) Constancia de inscripción en AFIP

b) Estatuto Social y su modificación, inscriptos ambos en la Inspección General de Justicia

68

c) Actas de Directorio y de Asamblea inscriptas en la Inspección General de Justicia

d) Oferta de préstamo

e) Notas con solicitud de depósitos

f) Comprobantes de depósito.

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

En función del consejo realizado por esta sindicatura, no es posible determinar el mismo.

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

N° 66 según certificación de acreedores \$ 79.278

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Ninguna

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): no

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: Con los elementos y documentación detallada precedentemente la misma no se encuentra debidamente acreditada.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Esteban Ruben Basile**, en su carácter de presidente de EQUIPO DE CONSULTORIA S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

El insinuante acompaña una oferta de préstamo, de fecha 26 de septiembre de 2012, a través de la cual le habría ofrecido a la concursada una línea de crédito de hasta \$ 80.000,00.

Asimismo, adjunta notas dirigidas por la concursada al insinuante mediante las cuales les habría solicitado el depósito en efectivo de ciertas sumas en la cuenta de su titularidad abierta en el Banco Galicia.

Acompaña también once (11) boletas de depósitos realizados en la cuenta de titularidad de la concursada abierta en el Banco Galicia.

Esta modalidad es similar a la del pretense acreedor HORWATH CAPITAL INTELLECTUAL S.A., con el cual la insinuante comparte la misma sede social y un integrante del órgano de administración (Isidoro Mario Whilelm).

De la documentación acompañada se desprende lo siguiente:

- La oferta de préstamo no se encuentra firmada por la concursada y carece de fecha cierta.

- Las notas dirigidas por la concursada al insinuante no se encuentran recibidas por éste, careciendo también de fecha cierta.

69

- No se indica el plazo de devolución del capital, indicándose únicamente el plazo del pago de los intereses

- La actividad de préstamo realizada por el insinuante, excede el objeto social que surge del estatuto y de la modificación del mismo, ambos acompañados como documental junto con la solicitud de verificación.

- El insinuante tiene domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los depósitos en efectivo fueron realizados en Sucursales del Banco de Galicia ubicadas en las localidades de Mar del Plata, Necochea, Banfield y Santiago del Estero.

- Uno de los comprobantes corresponde a un depósito realizado en un monto con centavos, lo cual no es usual en el marco de un contrato de mutuo.

- Las boletas acompañadas no muestran quien es el sujeto que hizo el depósito a favor de la concursada.

- El supuesto préstamo de dinero no se hizo por transferencia, de manera tal de determinar quien habría sido el mutuante.

De lo expuesto se desprende que la documentación acompañada resulta insuficiente para acreditar quien es el sujeto que realizó los depósitos en la cuenta de la concursada y si los mismos corresponden a un préstamo de dinero, no quedando acreditado el egreso por parte del insinuante de las sumas reclamadas.

Por otra parte y teniendo en cuenta el monto del presunto préstamo, la documentación acompañada no cumple con lo dispuesto con el art. 2246 del Código Civil, en virtud del cual *“El mutuo puede ser contratado verbalmente; pero no podrá probarse sino por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta, si el empréstito pasa del valor de diez mil pesos”*.

En un tema similar la jurisprudencia ha sostenido que *“Buenos Aires, 3 de octubre de 2012. Cabe señalar que tal como aconseja la sindicatura **los depósitos***

***bancarios** adjuntos por la Sra. Carolina L. M. Carubin -reservados v. copia de fs.352/56-, **no resultan "prima facie" suficientes** para justificar la integración de los aportes pendientes. Ello así, por cuanto **si bien los mismos se encuentran registrados en el resumen de la cuenta de KBSTORE SRL -v. fs. 370-, no surgen los datos de la persona que ha efectuado el depósito y no resulta posible inferir el concepto o causa de los mismos.** En orden a ello, y habida cuenta que ya*

ha efectuado un depósito de \$20.000 -v. fs.303-, intímase a la Sra. Carolina L.M. Carubin a fin que dentro del plazo de cinco días de notificada, proceda a adjuntar a la causa los elementos necesarios para acreditar que los depósitos supra indicados fueron realizados por la misma y que corresponde a los aportes no integrados, bajo apercibimiento de promover el incidente de ejecución de aportes en los términos previstos por el art.150 LCQ. Notifíquese. Fdo. Eduardo E. Malde. Juez Nacional” (“KBSTORE SRL S/ QUIEBRA”. JNCom 20, Secretaria 39, firme).

En consecuencia, teniendo en cuenta que el insinuante, en opinión de esta sindicatura, no ha podido demostrar la existencia del crédito invocado y, por ende, no ha podido justificar su carácter de acreedor, corresponde en esta instancia declarar la inadmisibilidad del crédito, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor en los términos del art. 37 LCQ.

ACREEDOR: EQUIPO DE CONSULTORIA S.A.

IMPORTE: *Corresponde se declare inadmisibile el crédito por la suma reclamada de \$ 91.024,95*

70

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 22 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: HORWATH CAPITAL INTELECTUAL S.A.

1.1.B. DOMICILIO REAL: Av. Pte. Roque Sáenz Peña 788 – 9° piso – Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Av. Pte. Roque Sáenz Peña 788 – 9° piso – Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO 65

1.1.F. C.U.I.T.: 30-70746103-5

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$ 228.582,45

1.2.B. CAUSA INVOCADA: MUTUO

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: QUIROGRAFARIO

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

FECHA IMPORTE BANCO

01/10/2012 \$ 42.000,00 MACRO

02/10/2012 \$ 3.000,00 MACRO

02/10/2012 \$ 1.500,00 MACRO

03/10/2012 \$ 3.500,00 MACRO

04/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO

04/10/2012 \$ 1.000,00 MACRO

10/10/2012 \$ 1.000,00 MACRO

10/10/2012 \$ 3.000,00 MACRO

10/10/2012 \$ 3.000,00 MACRO

11/10/2012 \$ 500,00 MACRO

11/10/2012 \$ 3.000,00 MACRO

11/10/2012 \$ 3.000,00 MACRO

12/10/2012 \$ 2.000,00 MACRO

12/10/2012 \$ 2.000,00 MACRO

12/10/2012 \$ 2.000,00 MACRO

15/10/2012 \$ 3.000,00 MACRO

15/10/2012 \$ 2.800,00 MACRO

16/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO

16/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO

16/10/2012 \$ 2.000,00 MACRO

16/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO

16/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO

16/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO

17/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO
17/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO
17/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO
17/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO
23/10/2012 \$ 34.000,00 MACRO
23/10/2012 \$ 20.000,00 MACRO
26/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO
71
30/10/2012 \$ 2.900,00 MACRO
30/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO
30/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO
30/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO
30/10/2012 \$ 4.000,00 MACRO
Capital \$ 195.200,00
Intereses \$ 33.382,45
Arancel \$ 50,00
TOTAL \$ 228.632,45

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 28/03/2014

- a) Constancia de inscripción en AFIP
- b) Estatuto Social inscripto en la Inspección General de Justicia
- c) Actas de Directorio y de Asamblea inscriptas en la Inspección General de Justicia
- d) Nota de solicitud de préstamo de fecha 06/09/2012
- e) Nota de otorgamiento de préstamo de fecha 26/09/2012
- f) Comprobantes de depósito bancarios

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

En función del consejo realizado por esta sindicatura, no es posible determinar el mismo.

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 65 según certificación de acreedores \$ 204.204,00

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Ninguna

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): no

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: Con los elementos y documentación detallada precedentemente la misma no se encuentra debidamente acreditada.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Osvaldo Casalanguida**, en su carácter de presidente de HORWATH CAPITAL INTELECTUAL S.A.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

72

El insinuante acompaña una nota de fecha 6 de septiembre de 2012, a través de la cual la concursada le habría solicitado un préstamo de \$ 250.000,00, solicitándole que dicha suma le fuera acreditada en su cuenta abierta en el Banco Macro. Asimismo, adjunta nota de fecha 26 de septiembre de 2012 dirigida a la concursada, a través de la cual le habría otorgado un préstamo por la suma de \$ 210.000,00.

Acompaña también treinta y cinco (35) boletas de depósitos realizados en la cuenta de titularidad de la concursada abierta en el Banco Macro.

Esta modalidad es similar a la del pretenso acreedor EQUIPO DE CONSULTORIA S.A., con el cual la insinuante comparte la misma sede social y un integrante del órgano de administración (Isidoro Mario Whilelm).

De la documentación acompañada se desprende lo siguiente:

- La solicitud de préstamo no se encuentra firmada por el insinuante y carece de fecha cierta.
- La nota de otorgamiento de préstamo no se encuentra recibida por la concursada, careciendo también de fecha cierta.
- La actividad de préstamo realizada por el insinuante, excede el objeto social que surge del estatuto acompañado como documental junto con la solicitud de verificación.
- El insinuante tiene domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los depósitos en efectivo fueron realizados en una Sucursal del Banco Macro de la localidad de Mar del Plata.
- Las boletas acompañadas no muestran quien es el sujeto que hizo el depósito a favor de la concursada.
- El supuesto préstamo de dinero no se hizo por transferencia, de manera tal de determinar quien habría sido el mutuante.

De lo expuesto se desprende que la documentación acompañada resulta insuficiente para acreditar quien es el sujeto que realizó los depósitos en la cuenta de la concursada y si los mismos corresponden a un préstamo de dinero, no quedando acreditado el egreso por parte del insinuante de las sumas reclamadas.

Por otra parte y teniendo en cuenta el monto del presunto préstamo, la documentación acompañada no cumple con lo dispuesto con el art. 2246 del Código Civil, en virtud del cual *“El mutuo puede ser contratado verbalmente; pero no podrá probarse sino por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta, si el empréstito pasa del valor de diez mil pesos”*.

En un tema similar la jurisprudencia ha sostenido que *“Buenos Aires, 3 de octubre de 2012. Cabe señalar que tal como aconseja la sindicatura **los depósitos bancarios** adjuntos por la Sra. Carolina L. M. Carubin -reservados v. copia de fs.352/56-, **no resultan "prima facie" suficientes para justificar la integración de los aportes pendientes. Ello así, por cuanto si bien los mismos se encuentran registrados en el resumen de la cuenta de KBSTORE SRL -v. fs. 370-, no surgen los datos de la persona que ha efectuado el depósito y no resulta posible inferir el concepto o causa de los mismos. En orden a ello, y habida cuenta que ya ha efectuado un depósito de \$20.000 -v. fs.303-, intímase a la Sra. Carolina L.M. Carubin a fin que dentro del plazo de cinco días de notificada, proceda a adjuntar a la causa los elementos necesarios para acreditar que los depósitos supra indicados fueron realizados por la misma y que corresponde a los aportes no integrados, bajo apercibimiento de promover el incidente de ejecución de aportes en los términos previstos por el art.150 LCQ. Notifíquese. Fdo. Eduardo E. Malde. Juez Nacional”*** (“KBSTORE SRL S/ QUIEBRA”. JNCom 20, Secretaria 39, firme).

En consecuencia, teniendo en cuenta que el insinuante, en opinión de esta sindicatura, no ha podido demostrar la existencia del crédito invocado y, por ende, no ha podido justificar su carácter de acreedor, corresponde en esta instancia declarar la inadmisibilidad del crédito, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor en los términos del art. 37 LCQ.

ACREEDOR: HORWATH CAPITAL INTELECTUAL S.A.

IMPORTE: *Corresponde se declare inadmisibile el crédito por la suma reclamada de \$ 228.632,45*

73

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 23 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

1.1.B. DOMICILIO REAL: **Reconquista 480/484 – Ciudad de Buenos Aires**
1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: **Lavalle 2024 – 6° piso - Ciudad de Buenos Aires**
1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **NO** 1.1.E. LEGAJO: **69**
1.1.F. C.U.I.T.: **30-57142135-2**

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: **\$ 107.524,34**
1.2.B. CAUSA INVOCADA: **MUTUO**
1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: **QUIROGRAFARIO / GENERAL / ESPECIAL**
1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: **si**

1.3.- Composición del monto:

CONCEPTO Capital Intereses IVA Gastos TOTAL

PRESTAMO 1BC 559045 \$ - \$ 30.304,05 \$ 6.363,85 \$ - \$ 36.667,90

PRESTAMO 1BC 764845 \$ - \$ 6.076,80 \$ 1.276,12 \$ - \$ 7.352,92

CTA. CTE. N. 1365/0 \$ 54.366,71 \$ 6.562,61 \$ 1.378,14 \$ 1.196,06 \$ 63.503,52

TOTAL \$ 54.366,71 \$ 42.953,46 \$ 9.018,11 \$ 1.196,06 \$ 107.524,34

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A . PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 28/03/2014

- a) Poder General Judicial otorgado a favor del Dr. Andrés Julián Jusid
- b) Constancia de inscripción en AFIP
- c) Solicitud de crédito – Banca Empresa de fecha 5 de agosto de 2009
- d) Comprobante de liquidación de fecha 13 de octubre de 2009
- e) Pagaré por \$ 650.000,00 de fecha 13 de octubre de 2009
- f) Extracto bancario con los movimientos del mes de octubre de 2009
- g) Recibo oficial extendido por el Banco Credicoop al FONDO DE GARANTIAS BUENOS AIRES S.A.P.E.M. en fecha 22 de marzo de 2013.
- h) Solicitud de crédito – Banca Empresa de fecha 15 de agosto de 2011
- i) Comprobante de liquidación de fecha 1° de septiembre de 2011
- j) Pagaré por \$ 130.000,00 de fecha 13 de octubre de 2011
- k) Extracto bancario con los movimientos del mes de setiembre de 2011
- l) Recibo oficial extendido por el Banco Credicoop al FONDO DE GARANTIAS BUENOS AIRES S.A.P.E.M. en fecha 22 de marzo de 2013.
- m) Solicitud de Productos y Servicios – Banca Empresa de fecha 9 de marzo de 2009
- n) Condiciones Generales y Particulares que rigen la presentación del servicio
- o) Comisiones cobradas por el servicio de cuenta corriente
- p) Persona Jurídica – Datos identificatorios/comerciales
- q) Certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria
- r) Boleta de pago de tasa de justicia.
- s) Extractos bancarios entre el 29/12/2012 y el 02/01/2013
- t) Cheques rechazados

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

En virtud del consejo realizado por esta sindicatura, con relación al único crédito aconsejado, la mora se ubica en el cierre de la cuenta corriente en fecha **2 de enero de 2013.**

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado):

Nº 69 según certificación de acreedores \$ 416.241,59

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Ninguna

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: consulta en la Mesa de Entradas Virtual del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (página mev.scba.gov.ar) de los autos “Banco Credicoop Coop. Ltda. c/Pilmar S.A. y otros

s/cobro ejecutivo”, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8.

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): si

2.5.a.- Por la concursada: impugna con los siguientes argumentos:

falta de acreditación de la causa de la obligación por no acreditar el depósito de las sumas cuyos préstamos fueron solicitados,

falta de acreditación de la causa del saldo deudor en cuenta corriente por no acompañar otra documentación además del certificado de saldo deudor.

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: En base a los elementos y documentación detallada precedentemente únicamente se acredita la causa del saldo deudor en cuenta corriente.

2.6.B. TITULARIDAD: Resulta a favor del peticionante únicamente respecto al saldo deudor en cuenta corriente.

2.6.C. MONTO: Se obtiene de la documentación analizada y punto 1.2.D. (arancel), solo en cuanto al capital y los intereses, ajustando el I.V.A. sobre los intereses y desaconsejando el gasto en concepto de tasa de justicia.

2.6.D. PRIVILEGIO: Le corresponde el carácter de quirografario.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Andres Julian Jusid**, en su carácter de

apoderado del BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

75

Solicita el presentante la verificación de tres créditos, invocando como causa, la falta de pago de dos préstamos otorgados a la concursada y el saldo deudor en cuenta corriente bancaria. A continuación se realizará el análisis de cada crédito por separado.

1) Intereses sobre el saldo deudor del préstamo personal 1BC 559045

El insinuante solicita la verificación de los intereses adeudados por un préstamo otorgado a la concursada.

En su solicitud de verificación indica lo siguiente:

- En fecha 05/08/2009 la concursada solicitó un crédito por \$ 650.000,00, operación que fue liquidada en fecha 13/10/2009.

- El Fondo de Garantías Buenos Aires S.A.P.E.M. (FO.GA.BA. S.A.P.E.M.) se constituyó en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la concursada, por hasta el 75 por ciento del crédito otorgado.

- La concursada abonó 35 de un total de 48 cuotas de dicho préstamo, ocurriendo la mora el 15/10/2012, con un saldo adeudado de \$ 272.928,74.

- Dicho saldo deudor fue abonado en fecha 22/03/2013 por FO.GA.BA. S.A.P.E.M.

De la documentación acompañada se desprende que:

- Con fecha 05/08/2009 la concursada habría suscripto una solicitud de crédito por la suma de \$ 650.000,00 y, en fecha 13/10/2009, el presidente de la concursada habría suscripto un pagaré por la suma de \$ 650.000,00, pagadero a la vista. De dicha solicitud desprende que el plazo de la operación es de 48 meses, pactándose una tasa nominal anual del 17,10 por ciento, estableciéndose una garantía personal y una garantía de F.O.G.A.B.A. S.A.P.E.M. por el 75 por ciento.

- Con fecha 13/10/2009, la insinuante le acreditó a la concursada en su Cuenta Corriente la suma de \$ 650.000,00. Del extracto bancario correspondiente al periodo 01/10/2009 al 31/10/2009 surge que bajo el concepto de “LIQUIDACION PRESTAMO”, se le acreditó la suma de \$ 650.000,00.

- Con fecha 22/03/2013 la insinuante extendió recibo oficial por la suma de \$ 272.928,74 para aplicar al préstamo otorgado a la concursada en el marco de la operación identificada bajo el número BC00559045.

De lo expuesto se desprende que no corresponde hacer lugar a la impugnación de la concursada, por cuanto el insinuante ha acreditado el depósito de la suma prestada a solicitud de la deudora. Ello no obstante carecer de fecha cierta el instrumento privado mediante el cual se instrumentó el préstamo.

Sin embargo, de la documentación acompañada no resulta posible determinar la cantidad de cuotas adeudadas, que debían ser debitadas de la cuenta corriente tal como se desprende del COMPROBANTE DE LIQUIDACION, no habiendo acompañado la insinuante los extractos bancarios con dichos movimientos. En virtud de lo expuesto, entiende esta sindicatura que la documentación acompañada resulta insuficiente para comprobar la cantidad de cuotas abonadas por la concursada, verificar si el saldo deudor coincide con el importe abonado por el F.O.G.A.B.A. S.A.P.E.M. y, en consecuencia, si los intereses reclamados resultan o no adeudados y en que cuantía.

Por ello, se aconsejará la inadmisibilidad del crédito insinuado por la suma total de **\$ 36.667,90**, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor en los términos del art. 37 LCQ.

2) Intereses sobre el saldo deudor del préstamo personal 1BC 764845

El insinuante solicita la verificación de los intereses adeudados por un préstamo otorgado a la concursada.

En su solicitud de verificación indica lo siguiente:

- En fecha 15/08/2011 la concursada solicitó un crédito por \$ 130.000,00, operación que fue liquidada en fecha 31/08/2011.
- El Fondo de Garantías Buenos Aires S.A.P.E.M. (FO.GA.BA. S.A.P.E.M.) se constituyó en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la concursada, por hasta el 75 por ciento del crédito otorgado.
- La concursada abonó 13 de un total de 24 cuotas de dicho préstamo, ocurriendo la mora el 30/10/2012, con un saldo adeudado de \$ 65.612,25.

76

- Dicho saldo deudor fue abonado en fecha 22/03/2013 por FO.GA.BA. S.A.P.E.M.

De la documentación acompañada se desprende que:

- Con fecha 15/08/2011 la concursada habría suscripto una solicitud de crédito por la suma de \$ 130.000,00 y, en fecha 13/10/2011, el presidente de la concursada habría suscripto un pagaré por la suma de \$ 130.000,00, pagadero a la vista. De dicha solicitud se desprende que el plazo de la operación es de 24 meses, pactándose una tasa nominal anual del 15,76 por ciento, estableciéndose una garantía personal y una garantía de F.O.G.A.B.A. S.A.P.E.M.
- Con fecha 31/08/2011, la insinuante le acreditó a la concursada en su Cuenta Corriente la suma de \$ 130.000,00. Del extracto bancario correspondiente al periodo 01/09/2011 al 30/09/2011 surge que bajo el concepto de “LIQUIDACION PRESTAMO”, se le acreditó la suma de \$ 130.000,00.
- Con fecha 22/03/2013 la insinuante extendió recibo oficial por la suma de \$ 65.612,25 para aplicar al préstamo otorgado a la concursada en el marco de la operación identificada bajo el número BC00764845.

De lo expuesto se desprende que no corresponde hacer lugar a la impugnación de la concursada, por cuanto el insinuante ha acreditado el depósito de la suma prestada a solicitud de la deudora. Ello no obstante carecer de fecha cierta el instrumento privado mediante el cual se instrumentó el préstamo.

Sin embargo, de la documentación acompañada no resulta posible determinar la cantidad de cuotas adeudadas, que debían ser debitadas de la cuenta corriente tal como se desprende del COMPROBANTE DE LIQUIDACION, no habiendo acompañado la insinuante los extractos bancarios con dichos movimientos.

En virtud de lo expuesto, entiende esta sindicatura que la documentación acompañada resulta insuficiente para comprobar la cantidad de cuotas abonadas por la concursada, verificar si el saldo deudor coincide con el importe abonado por el F.O.G.A.B.A. S.A.P.E.M. y, en consecuencia, si los intereses reclamados resultan o no adeudados y en que cuantía.

Por ello, se aconsejará la inadmisibilidad del crédito insinuado por la suma total de **\$ 7.352,92**, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor en los términos del art. 37 LCQ.

3) Saldo deudor en cuenta corriente bancaria

Solicita el presentante la verificación de un crédito, invocando como causa, la falta de pago de las sumas correspondientes al Saldo deudor de la Cuenta corriente

Nro. 31365/0 Sucursal Mar del Plata, de titularidad de la concursada.

Analizada la documentación presentada, se desprende:

Que la concursada solicitó en fecha 09/03/2009 la apertura de una cuenta corriente.

Que el pretensor acreedor ha acompañado el certificado de saldo deudor por la suma de \$ 54.366,71 y constancia de cierre al 02.01.2013, emitido en los términos de la normativa vigente.

Asimismo ha agregado los movimientos de la cuenta corriente entre el 29/12/2011 y el 02/01/2013.

Sobre la verificación de saldo deudor en cuenta corriente bancaria se ha sostenido que *“la adjunción de los extractos de la cuenta y la ausencia de oposición por parte de su titular en los plazos estipulados, constituyen elementos de juicio favorables a la pretensión verifcatoria de los cuales no debe prescindirse”* (Di Tullio, José Antonio. “Teoría y Práctica de la Verificación de Créditos”. Ed. Lexis Nexis, pág. 505, año 2006).

En virtud de lo expuesto, quedando acreditado el saldo deudor en cuenta corriente con la documentación acompañada, entiende esta sindicatura que corresponde rechazar la impugnación de la concursada.

Por otra parte, en la solicitud de verificación, el insinuante informa que ante la falta de pago, promovió los autos “Banco Credicoop Coop. Ltda. c/Pilmar S.A. y

77

otros s/cobro ejecutivo”, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8.

Teniendo en cuenta que dicho expediente se encuentra radicado fuera de la jurisdicción en la que tramita el presente concurso, esta sindicatura consultó el expediente a través de la Mesa de Entradas Virtual del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (página mev.scba.gov.ar), imprimiendo las resoluciones que se agregan al presente legajo de las que surge lo siguiente:

- Con fecha 08/11/2013 se libró mandamiento de intimación de pago contra el ejecutado por la suma de \$ 54.366,00.

- Con fecha 11/02/2014 y ante el concurso de PILMAR S.A. –quien resulta codemandada en dichas actuaciones- se ordenó la remisión de las actuaciones ante el Juzgado a cargo de V.S.

- Con fecha 17/03/2014 se tuvo por desistida la acción respecto de la codemandada PILMAR S.A.

- Con fecha 25/03/2014, ante el desistimiento formulado por la actora –aquí insinuante- con relación a PILMAR S.A., se dejó sin efecto la remisión ordenada al Juzgado a cargo de V.S., recaratulándose la causa por los autos “Banco Credicoop Coop. Ltda. c/Serda Jorge Omar y otros s/cobro ejecutivo”.

En consecuencia y desprendiéndose la existencia de una causa legítima del crédito, se aconsejará la verificación del capital pretendido por la suma de \$ **54.366,71**, debiendo el acreedor denunciar la percepción de toda suma por parte del presidente de la concursada y/o de los restantes codemandados en el juicio ejecutivo referido precedentemente para ser detraído de la base de cómputo de las mayorías para el caso que la percepción se realice con anterioridad al vencimiento del periodo de exclusividad.

En cuanto a los intereses, teniendo en cuenta que los mismos fueron liquidados por el presentante a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario “S.A. La Razón”) desde la fecha de cierre de la cuenta (02/01/2013) y hasta la fecha de presentación en concurso el 26/09/13 (conf. art. 19 LCQ), se aconsejará la verificación de los mismos por la suma de \$ **6.562,61**.

En relación al IVA, la alícuota aplicable es la del 10,5% tal como establece el art. 28 – inc. d) de la Ley 23.349. En consecuencia, se aconsejará la verificación de la suma de \$ **689,07** en concepto de IVA y la inadmisibilidad de la suma de \$ **689,07**.

Por último y respecto a la tasa de justicia abonada en el juicio ejecutivo, no corresponde que la misma sea reclamada en este concurso atento el desistimiento realizado por el presentante contra la concursada en dicho juicio, desaconsejando

la verificación por la suma de \$ 1.196,06.

ACREEDOR: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

IMPORTE: Capital admisible por \$ 54.366,71, Intereses admisible por \$ 6.562,61, I.V.A. sobre intereses admisible por \$ 689,07 y la suma de \$ 45.905,95 como inadmisibles

PRIVILEGIO: QUIROGRAFARIO

ARANCEL ART 32: \$50

78

DEMANDA DE VERIFICACIÓN AUTOS

“PILMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”

Recepción N° 24 Fecha: 28/03/2014

1.- PRESENTACIÓN

1.1.- Datos del acreedor:

1.1.A. NOMBRE: SUPER INTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO

1.1.B. DOMICILIO REAL: Bartolomé Mitre 751 - 5° piso – Ciudad de Buenos Aires

1.1.C. DOMICILIO CONSTITUIDO: Av. Callao 322 – 4° piso - of. D - Ciudad de Buenos Aires

1.1.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO 1.1.E. LEGAJO

1.1.F. C.U.I.T.: 33-68647168-9

1.2.- Petición:

1.2.A. MONTO: \$ 103.722,72

1.2.B. CAUSA INVOCADA: MULTA

1.2.C. PRIVILEGIO INVOCADO: PRIVILEGIO GENERAL

1.2.D. Abonó Arancel Art. 32: si

1.3.- Composición del monto:

PERIODO IMPORTE A PAGAR

2005/09 \$ 123,19

2013/04 \$ 17.465,14

2013/05 \$ 24.282,67

2013/06 \$ 37.011,25

2013/07 \$ 24.840,47

TOTAL \$ 103.722,72

1.4.- Elementos acompañados y datos relevantes que resultan de ellos.

1.4.A. PRIMERA PRESENTACIÓN DE FECHA: 28/03/2014

a) Autorización para ejercer la representación a favor del Dr. Lucas Octavio Bruno

b) Certificado de deuda

1.5.- Vencimiento más antiguo del monto reclamado:

En función del consejo realizado por esta sindicatura, no es posible determinar el mismo.

2.- ESTUDIO DEL PEDIDO:

2.1.- Constancias del expediente (legajo denunciado): Ninguna

79

2.2.- Constancias de la deudora (contabilidad, comprobantes y/u otra documentación): Ninguna

2.3.- Constancias del acreedor peticionante: Las aportadas.

2.4.- Constancias de otros expedientes: Ninguna

2.5.- Impugnaciones recibidas (Art. 34): no

2.6.- Conclusiones del estudio realizado:

2.6.A. CAUSA: Con los elementos y documentación detallada precedentemente la misma no se encuentra debidamente acreditada.

3.- PERSONERÍA: Se acredita a favor de **Lucas Octavio Bruno**, en su carácter de representante de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

4.- OPINIÓN DE LA SINDICATURA:

Solicita la presentante la verificación de un crédito, invocando como causa, la falta de contrato de seguro de riesgos del trabajo por parte de la concursada entre el 25/09/2005 y el 31/08/2013.

Tal como se desprende de la documentación acompañada por LIBERTY ART S.A. actualmente SWISS MEDICAL ART S.A., la firma PILMAR S.A. se encuentra dada de

alta en el mes 09/2005 como empleadora –según constancia de AFIP-, con alta de afiliación ante la aseguradora VICTORIA en fecha 07/09/2005, lo cual se desprende del HISTORIAL DE CONTRATOS consultado ante la aquí insinuante.

Por otra parte, incluye en el certificado de deuda el mes de abril de 2013, cuando el mismo ha sido reclamado por LIBERTY ART S.A. actualmente SWISS MEDICAL ART S.A., teniendo en cuenta que la rescisión del contrato de seguro de riesgos del trabajo operó el 08/05/2013 por falta de pago, lo cual también se desprende del HISTORIAL DE CONTRATOS consultado ante la aquí insinuante.

Por otra parte, la multa a la que refiere el art. 19 del Decreto 491/97, se aplica tomando el valor de la cuota omitida que debe tomarse de la Aseguradora en el monto de su afiliación, no coincidiendo las cuotas fija y variable con las reclamadas por su última aseguradora LIBERTY ART S.A. actualmente SWISS MEDICAL ART S.A., como así tampoco la masa salarial bruta correspondiente al mes de abril de 2013.

Por último, la insinuante refiere en su solicitud de verificación al expediente SRT N° 154049/13, el cual no acompaña.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la insinuante, en opinión de esta sindicatura, no ha podido demostrar la existencia y cuantía del crédito invocado, corresponde en esta instancia declarar la inadmisibilidad del crédito, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor en los términos del art. 37 LCQ.

ACREEDOR: SUPER INTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

IMPORTE: *Corresponde se declare inadmisibile el crédito por la suma reclamada de \$ 103.772,72*